

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/02
총무·인사

소분류/02
인사·조직

세분류/01
인사

능력단위/14

NCS학습모듈

퇴직업무지원

LM0202020114_19v4



교육부

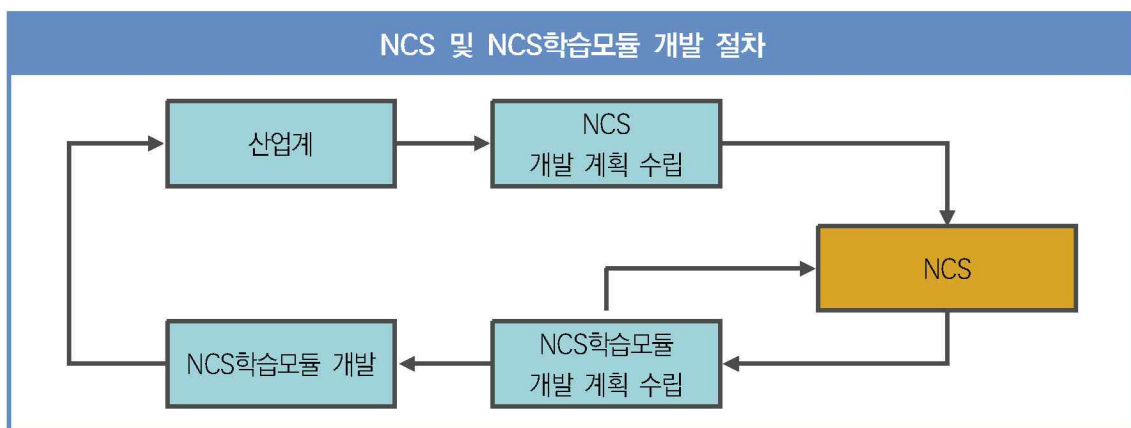
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

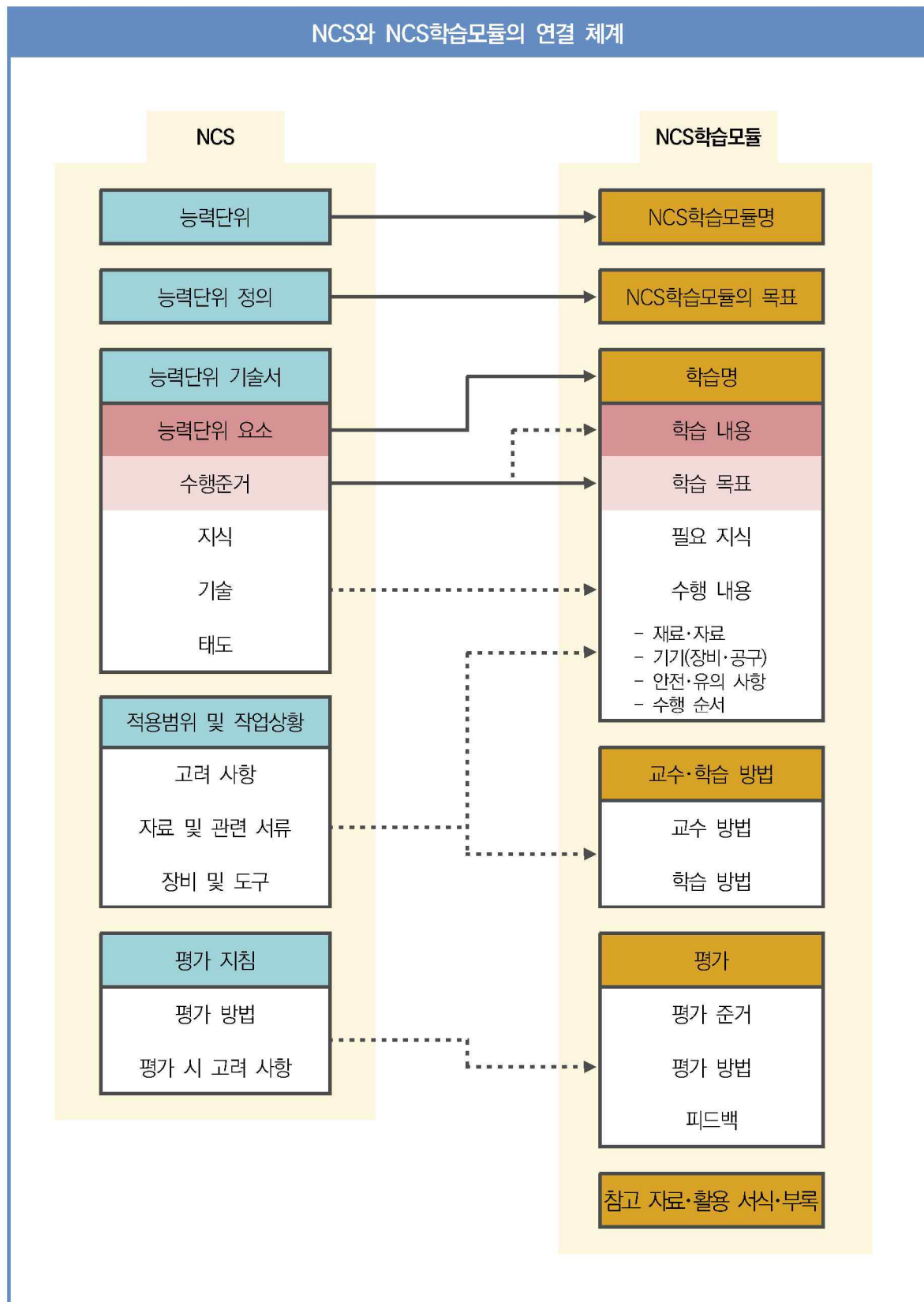
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표

- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원 '에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ' 중단원 '에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.				
미술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.				
전문 스템프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스템프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스템프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스템프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
소명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	총무·인사	
소분류	인사·조직	

세분류		
인사	능력단위	학습모듈명
노무관리	인사기획	인사기획
	직무관리	직무관리
	인력채용	인력채용
	인력이동관리	인력이동관리
	인사평가	인사평가
	핵심인재관리	핵심인재관리
	교육훈련운영	교육훈련운영
	임금관리	임금관리
	급여지급	급여지급
	복리후생관리	복리후생관리
	조직문화관리	조직문화관리
	인사 아웃소싱	인사 아웃소싱
	퇴직업무지원	퇴직업무지원
	전직지원	전직지원

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 퇴직 예정자 확인하기	
1-1. 퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	3
1-2. 퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비	23
• 교수 · 학습 방법	32
• 평가	33
학습 2. 퇴직 절차 진행하기	
2-1. 개인별 퇴직 절차의 설명	36
2-2. 퇴직 유형별 퇴직금 산정	39
2-3. 퇴직 예정자에 대한 보안 조치	62
• 교수 · 학습 방법	66
• 평가	67
참고 자료	70
활용 서식	72

퇴직업무지원 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

퇴직 사유가 있는 퇴직 예정자를 확인하여 퇴직 유형에 적합한 퇴직 절차를 수행할 수 있다.

선수학습

인력 이동 관리(0202020104_19v3), 급여 지급(0202020109_19v4), 사내 인사 규정, 근로 기준법, 인력 조정 관리

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 퇴직 예정자 확인하기	1-1. 퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	0202020114_19v4.1	퇴직 예정자 확인하기
	1-2. 퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비		
2. 퇴직 절차 진행하기	2-1. 개인별 퇴직 절차의 설명	0202020114_19v4.2	퇴직 절차 진행하기
	2-2. 퇴직 유형별 퇴직금 산정		
	2-3. 퇴직 예정자에 대한 보안 조치		

핵심 용어

퇴직, 퇴직 사유, 퇴직금, 퇴직 상담, 퇴직 연금, 정보 보호 서약서

1-1. 퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악

학습 목표

- 각종 퇴직 사유를 고려하여 조직 내 퇴직 예정자를 파악할 수 있다.
- 파악된 퇴직 예정자에 대해 실제 퇴직 여부를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① 퇴직

퇴직이라는 뜻은 ‘물러날 퇴(退)’와 ‘직업 직(職)’을 써서 현재의 직업이나 직장, 맡은 일에서 물러난다는 것을 의미한다. 비슷한 용어로 퇴사(退社)라는 말을 사용하기도 하며, 두 용어를 같은 의미로 보기도 한다. 그러나 엄격하게 말하면 퇴사는 그만두는 기준을 회사로 보는 데 비해 퇴직은 그만두는 기준을 현재의 직무 또는 현재의 직업을 그만두는 것으로 볼 수 있어 약간의 차이가 있으며, 그런 점에서 퇴직은 동일한 직무에서 은퇴의 의미가 더 크다고 볼 수 있다.

② 퇴직 사유

1. 시기에 따른 퇴직

퇴직하는 시기에 따라 퇴직은 조기 퇴직과 정년퇴직으로 구분한다.

(1) 조기 퇴직

조기 퇴직은 1년 이상 근속한 종업원이 기업이나 조직의 감축 관리 등 여러 가지의 상황을 고려하여 정년 전에 스스로 자진 퇴직하는 것을 말한다.

조기 퇴직은 정년 전에 자진 퇴직한다는 점에서 명예퇴직과 같은 제도이나, 명예퇴직은 주로 공무원에 해당하는 용어로서 20년 이상 근속한 공무원이 정년(停年) 퇴직일을 1년 이상 남겨 놓고 자진 퇴직하는 것을 말하는 것으로, 조기 퇴직과 명예퇴직은 퇴직자의 근속 기간, 조직의 감축 관리 여부, 퇴직 수당 금액 등에 있어서 차이가 있다.

(2) 정년퇴직

조직 구성원이 일정한 연령에 도달하거나, 장기간 근속하거나, 일정한 기간 동안 승진하지 못하고 동일 계급에 머물 경우 조직의 신진대사를 촉진하고 능률성을 확보하기 위해 자동적으로 퇴직하게 하는 제도를 말한다.

(가) 연령 정년

미리 정해진 일정한 연령에 도달하면 자동적으로 퇴직하게 하는 제도

(나) 근속 정년

일정한 조직 근무 기간이 끝나면 자동적으로 퇴직시키는 제도

(다) 계급 정년

일정 기간 승진하지 못하고 동일 계급에 머물 경우 퇴직시키는 제도

2. 자발성 여부에 따른 퇴직

자발성 여부에 따른 퇴직은 자발적 퇴직과 비자발적 퇴직으로 구분한다.

(1) 자발적 퇴직

자발적 퇴직은 개인적인 사유에 의해서 조직 구성원이 자발적으로 퇴직하는 것을 말한다. 자발적 퇴직은 조기 퇴직이나 명예퇴직 등의 형태로 나타난다.

(2) 비자발적 퇴직

비자발적 퇴직은 강제 퇴직이라고도 하며, 비자발적 퇴직의 유형은 징계에 따른 퇴직과 정년퇴직, 당연 퇴직, 감원에 의한 퇴직 등이 있다.

(가) 징계에 따른 퇴직

징계에 따른 퇴직은 파면·해임과 직권 면직 등이 있다.

(나) 당연 퇴직

당연 퇴직은 주로 공무원에 해당하는 경우로, 연령 정년, 계급 정년에 도달한 경우 퇴직하는 정년퇴직과 사망에 의한 퇴직이 포함된다.

3. 근로 계약 관계에 의한 퇴직의 유형

근로 계약 관계에 의한 퇴직의 유형은 해고, 사직, 당연 퇴직으로 구분한다.

(1) 통상 해고

근로자가 질병에 걸리거나 담당 직무 수행에 반드시 필요한 자격의 결여 등과 같이 징계 사유는 아니지만 근로자의 일신상의 사유로 인하여 고용 관계를 더는 계속시킬 수 없는 경우 해고하는 것을 말한다. 징계 절차(인사위원회 개최 등)가 반드시 요구되지는 않으나, 해고 예고, 해고 일시 및 사유의 서면 통보 조항은 적용되어야 할 것이다.

(2) 정리 해고(「근로기준법」 제24조)

〈표 1-1〉 정리 해고 관련 「근로기준법」

근로기준법(제24조)

제24조(경영상 이유에 의한 해고의 제한)

- ① 사용자가 경영상 이유에 의하여 근로자를 해고하려면 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다. 이 경우 경영 악화를 방지하기 위한 사업의 양도·인수·합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다.
- ② 제1항의 경우에 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 이에 따라 그 대상자를 선정하여야 한다. 이 경우 남녀의 성을 이유로 차별하여서는 아니 된다.
- ③ 사용자는 제2항에 따른 해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등에 관하여 그 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다. 이하 “근로자 대표”라 한다.)에 해고를 하려는 날의 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 한다.
- ④ 사용자는 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 일정한 규모 이상의 인원을 해고하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부 장관에게 신고하여야 한다.
- ⑤ 사용자가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 요건을 갖추어 근로자를 해고한 경우에는 제23조제1항에 따른 정당한 이유가 있는 해고를 한 것으로 본다.

(가) 정당성 요건

1) 긴박한 경영상의 필요

사업의 양도, 인수·합병, 도산, 작업 부서 폐지, 업무 축소, 조직 개편 등의 사유가 이에 해당한다. 일시적 경영난이나 부분적 경영 적자 등은 인정되지 않는다.

2) 해고 회피를 위한 노력

신규 채용 중지, 조업 단축, 연장 근로 제한, 일시 휴업/휴직 실시, 전직/전보, 희망퇴직, 근로 시간 단축, 임금 동결/삭감 등의 노력을 취해 주어야 한다.

3) 합리적이고 공정한 기준에 의해 대상자를 선정

근로자의 연령, 근속 기간, 부양가족 수, 배우자의 소득, 재산 상태, 평소 근무 성적, 근로 능력, 경험, 숙련도, 상벌, 일용, 아르바이트, 임시직 등의 고용 형태 등을 종합적으로 고려하여 해고 대상자를 선정해야 한다.

4) 성실한 협의

근로자 대표 측에 50일 전에 통보하고, 상기 내용을 성실하게 협의하여야 한다.

(나) 기타 노동부예의 신고 의무

약 10% 수준 이상으로 해고하는 경우 해고의 사유, 해고 예정 인원, 근로자 대표와의 협의 내용, 해고의 일정 등에 대해 신고하도록 하고 있다. 경영상의 이유에 의한 해고 계획 신고서는 〈활용 서식 1〉과 같이 작성할 수 있다.

(다) 재고용 노력 의무

경영상 이유에 의해 근로자를 해고한 사용자는 근로자를 해고한 날로부터 3년 이내에 해고된 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무와 동일한 업무에 근로자를 채용하고자 하는 때에는 해고된 근로자가 원하는 경우 그 근로자를 우선적으로 고용하여야 한다.

사례: 사업 폐지에 따른 근로관계 종료는 경영상 해고에 해당하는가?

(근로조건지도과-1162, 2008. 4. 29.)

- ‘경영상 해고’라 함은 기업의 계속성을 전제로 한 경제적, 산업 구조적 또는 기술적 성격에 기인한 기업 합리화 계획에 따라 잉여의 근로자들을 감축하거나 또는 그 구성 인원을 바꾸기 위해 행하는 해고라고 할 수 있을 것입니다.
- 따라서 귀 질의 내용과 같이 사업 폐지에 따른 근로관계의 종료는 경영상 해고에 해당한다고 볼 수 없을 것입니다.

(라) 해고의 예고

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다.)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상 임금을 지급하여야 한다. 다만, 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 또는 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(마) 해고 사유 등의 서면 통지

사용자는 근로자를 해고하려면 해고 사유와 해고 시기를 서면으로 통지하여야 한다. 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

(바) 부당 해고 등의 구제 신청

사용자가 근로자에게 부당 해고 등을 하면 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다. 이에 따른 구제 신청은 부당 해고 등이 있었던 날부터 3개월 이내에 하여야 한다. 이는 <활용 서식 2>와 같이 작성할 수 있다.

(3) 합의 퇴직

근로자가 근로관계를 종료시키고자 사직의 의사 표시를 하여 사용자가 바로 이를 수락하는 경우 또는 사용자가 합의 해약을 종용하여 근로자가 그 해약을 승낙하는 경우로서 바로 퇴직의 효과가 생긴다.

(가) 사직서 제출 후 근로자가 철회를 요청하는 경우

사직서 수리 전이라면 철회가 가능하므로 이를 수용하여야 한다.

(나) 퇴직 위로금 지급에 의한 합의 퇴직

퇴직 위로금을 수령하고 사직서를 제출한 경우, 비진의로 판단되거나 강박에 의한 사직서 제출로 판단될 가능성은 매우 낮다.

(4) 의원 퇴직

근로자가 사직의 의사 표시를 했는데 사용자가 이를 수락하지 않아 근로자가 일방적으로 근로관계의 종료를 선언하고 출근하지 않는 경우를 말한다.

(가) 근로자의 퇴직 효력 발생 시기는 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 퇴직 의사와 퇴직 효력 발생 시기

퇴직 의사		퇴직 효력 발생 시기
근로자가 퇴직의 의사 표시(사표 제출)를 행하여 사용자가 이를 승낙(사표 수리)한 경우		수리한 때
단체 협약·취업 규칙 등에 특약이 있는 경우		특약의 시기
근로자의 사표를 사용자가 수리하지 아니한 경우	임금을 월급제 등 기간급으로 정한 경우	사표를 제출한 당기(월급제인 경우 그달) 후의 1 임금 지급기(그다음 달)가 경과하면 효력 발생
	임금을 기간급으로 정하지 아니한 경우	사용자가 근로자의 의사 표시를 통고받은 날로부터 1월이 경과하면 효력이 발생

(나) 사직서 제출 후 일방적으로 출근하지 않는 경우, 퇴직의 효력 발생일까지 무단결근 처리가 가능하다.

(5) 정년퇴직(당연 퇴직)

근로자의 사망, 근로 계약 기간의 만료, 정년의 도래, 사업의 폐지 또는 폐업 등이 대표적인 당연 퇴직 사유로, 별도의 조치를 취할 필요 없이 해당 사유의 발생으로 근로관계는 당연 종료된다.

(가) 정년이란 근로자가 취업 규칙이나 단체 협약에서 정한 일정한 연령에 달하면 그것을 이유로 근로자의 의사 여하를 불문하고 근로자와의 근로 계약을 소멸시키는 제도를 일컫는다.

(나) 정년을 기산하는 시점(정년퇴직일)은 당사자 간 정함이 없으면 정년이 종료되는 날이 아니고 그 정년이 도달하는 날로 본다(대판 1973.6.12, 71다2669).

(다) 정년퇴직자를 재고용하는 경우 과거의 근로 조건보다 낮은 수준으로 근로 계약 체결이 가능하고, 퇴직금과 연차 휴가 일수 산정을 위한 계속 근로 기간을 산정함에 있어 종전의 근속 기간을 제외할 수 있다(「고령자고용촉진법」 제21조).

(라) 현재는 사용자가 재량적으로 정년제를 운영할 수 있으나, 2016년(상시 근로자 수 300인 미만 사업장은 2017년)부터 정년 60세 조항이 강제 적용된다.

사례 1: 고용 보험 피보험 자격 상실 신고서

고용 보험 피보험 자격 상실 신고서에 있는 퇴직의 사유를 살펴보면 다음과 같다.

◆ 자진 퇴사

11. 전직, 자영업
12. 결혼, 출산, 거주지 변경 등 가사 사정
13. 질병·부상, 노령 등
14. 징계 해고
15. 기타 개인 사정(비권고성 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재)

◆ 회사 사정과 근로자 귀책사유에 의한 이직

22. 폐업·도산(예정 포함), 공사 중단
23. 경영상 필요에 의한 해고
24. 휴업, 임금 체불, 회사 이전, 근로 조건 변동
25. 그 밖의 회사 사정에 따른 퇴직(고용 조정 계획에 따른 사업주 권유에 의한 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재)

◆ 정년 등 기간 만료에 의한 이직

31. 정년
32. 계약 기간 만료
33. 공사 종료

◆ 기타

41. 고용 보험 비적용
42. 이중 고용(다른 사업장에서 피보험 자격을 취득한 경우)

사례 2: 실업 급여 수급 조건

- 이직일 이전 18개월간(기준 기간) 피보험 단위 기간이 통산하여 180일 이상일 것
- 근로의 의사와 능력이 있음에도 불구하고 취업(영리를 목적으로 사업을 영위하는 경우 포함)하지 못한 상태에 있을 것
- 재취업을 위한 노력을 적극적으로 할 것
- 이직 사유가 비자발적인 사유일 것(이직 사유가 법 제58조에 따른 수급 자격의 제한 사유에 해당하지 아니할 것)

※ 구직 급여는 실업의 의미를 충족하는 비자발적 이직자에게 수급 자격을 인정하는 것이지만, 자발적 이직자의 경우에도 이직하기 전에 이직 회피 노력을 다하였으나 사업주 측의 사정으로 더 이상 근로하는 것이 곤란하여 이직한 경우 이직의 불가피성을 인정하여 수급 자격을 부여함

사례 3: 실업 급여를 받을 수 없는 퇴직 사유

실업 급여를 받을 수 없는 퇴직 사유

- 자기의 중대한 귀책사유로 해고되는 경우
- 형법 또는 직무와 관련된 법률을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받은 경우
- 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 다음과 같은 경우(단, 근로자의 중대한 잘못이 없는 단순 징계 해고인 경우에는 실업 급여를 지급받을 수 있음.)
 1. 납품 업체로부터 금품이나 향응을 받고 불량품을 납품받아 생산에 차질을 가져온 경우
 2. 사업의 기밀이나 그 밖의 정보를 경쟁 관계에 있는 다른 사업자 등에게 제공한 경우
 3. 거짓 사실을 날조·유포하거나 불법 집단행동을 주도하여 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우
 4. 직책을 이용하여 공금을 착복·장기 유용·횡령하거나 배임한 경우
 5. 제품이나 원료 등을 절취하거나 불법 반출한 경우
 6. 인사·경리·회계 담당 직원이 근로자의 근무 상황 실적을 조작하거나 거짓 서류 등을 작성하여 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우
 7. 사업장의 기물을 고의로 파손하여 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우
 8. 영업용 차량을 사업주의 위임이나 동의 없이 다른 사람에게 대리 운전하게 하여 교통사고를 일으킨 경우
- 정당한 사유 없이 근로 계약 또는 취업 규칙 등을 위반하여 장기간 무단결근한 경우
- 정당한 사유 없는 자기 사정으로 이직한 경우
- 전직을 하거나 자영업을 하기 위하여 사직한 경우(전직, 자영업, 가사, 학업 등)
- 위의 중대한 귀책사유가 있는 자가 해고되지 아니하고 사업주의 권고로 사직한 경우

사례 4: 실업 급여를 받을 수 있는 퇴직 사유

관련 법률: 「고용보험법 시행규칙」 제101조 제2항

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 이직일 전 1년 이내에 2개월 이상 발생한 경우
 - 가. 실제 근로 조건이 채용 시 제시된 근로 조건이나 채용 후 일반적으로 적용받던 근로 조건보다 낮아지게 된 경우
 - 나. 임금 체불이 있는 경우
 - 다. 소정 근로에 대하여 지급받은 임금이 「최저임금법」에 따른 최저 임금에 미달하게 된 경우
 - 라. 「근로기준법」 제53조에 따른 연장 근로의 제한을 위반한 경우
 - 마. 사업장의 휴업으로 휴업 전 평균 임금의 70퍼센트 미만을 지급받은 경우
2. 사업장에서 종교, 성별, 신체장애, 노조 활동 등을 이유로 불합리한 차별 대우를 받은 경우
3. 사업장에서 본인의 의사에 반하여 성희롱, 성폭력, 그 밖의 성적인 괴롭힘을 당한 경우
4. 사업장의 도산·폐업이 확실하거나 대량의 감원이 예정되어 있는 경우
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사정으로 사업주로부터 퇴직을 권고받거나, 인원 감축이 불가피하여 고용 조정 계획에 따라 실시하는 퇴직 희망자의 모집으로 이직하는 경우
 - 가. 사업의 양도·인수·합병
 - 나. 일부 사업의 폐지나 업종 전환
 - 다. 직제 개편에 따른 조직의 폐지·축소
 - 라. 신기술의 도입, 기술 혁신 등에 따른 작업 형태의 변경
 - 마. 경영의 악화, 인사 적체, 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우

6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 통근이 곤란(통근 시 이용할 수 있는 통상의 교통수단으로는 사업장으로의 왕복에 드는 시간이 3시간 이상인 경우를 말한다.)하게 된 경우
 - 가. 사업장의 이전
 - 나. 지역을 달리하는 사업장으로의 전근
 - 다. 배우자나 부양하여야 할 친족과의 동거를 위한 거소 이전
 - 라. 그 밖에 피할 수 없는 사유로 통근이 곤란한 경우
7. 부모나 동거 친족의 질병·부상 등으로 30일 이상 본인이 간호해야 하는 기간에 기업의 사정상 휴가나 휴직이 허용되지 않아 이직한 경우
8. 「산업안전보건법」 제2조 제7호에 따른 “중대 재해”가 발생한 사업장으로서 그 재해와 관련된 고용노동부장관의 안전·보건상의 시정 명령을 받고도 시정 기간까지 시정하지 아니하여 같은 재해 위험에 노출된 경우
9. 체력의 부족, 심신 장애, 질병, 부상, 시력·청력·촉각의 감퇴 등으로 피보험자가 주어진 업무를 수행하는 것이 곤란하고, 기업의 사정상 업무 종류의 전환이나 휴직이 허용되지 않아 이직한 것이 의사의 소견서, 사업주 의견 등에 근거하여 객관적으로 인정되는 경우
10. 임신, 출산, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다.)의 육아, 「병역법」에 따른 의무 복무 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 경우로서 사업주가 휴가나 휴직을 허용하지 않아 이직한 경우
11. 사업주의 사업 내용이 법령의 제정·개정으로 위법하게 되거나 취업 당시와는 달리 법령에서 금지하는 재화 또는 용역을 제조하거나 판매하게 된 경우
12. 정년의 도래나 계약 기간의 만료로 회사를 계속 다닐 수 없게 된 경우
13. 그 밖에 피보험자와 사업장 등의 사정에 비추어 그러한 여건에서는 통상의 다른 근로자도 이직했을 것이라는 사실이 객관적으로 인정되는 경우

출처: 노동OK 실업 급여 수급 자격. http://www.nodong.or.kr/?mid=silup&document_srl=402845에서 2018. 7. 12. 검색.

③ 퇴직 상담과 퇴직 상담 정보의 활용

1. 퇴직 상담

퇴직 상담은 퇴직과 관련하여 정확한 퇴직 정보를 판단하기 위해 반드시 필요한 절차이다. 특히 조직의 인재 관리를 위해서 조직 구성원이 퇴직을 하게 되면 퇴직 상담을 통하여 조직의 문제점을 찾아보고, 해결 방안 등을 모색하여 조직 강화를 하는 데 퇴직 상담의 내용은 매우 중요하게 활용된다. 퇴직 상담을 통한 퇴직자의 파악은 통계적으로 이직률 등의 파악에 활용되고, 또한 퇴직 상담을 통하여 퇴직자의 실제 퇴직 여부를 정확하게 확인할 수 있다.

2. 퇴직 상담의 기록을 통한 정보의 활용

연도별로 퇴직 상담 기록들을 합산, 평균하여 분석하면 전사적 이직률과 퇴직자 업적 평가 및 문제 직원의 발견 등을 살펴볼 수 있다.

(1) 전사적 이직률

(가) 이직률 15% 이상

조직이 불안정하여 업무 효율이 떨어질 수 있고 채용, 교육·훈련 비용이 증가할 수 있다

(나) 이직률 5% 미만

조직이 정체되어 활기가 떨어지고, 내부 경쟁이 저해될 수 있다. 물론 업종이나 회사의 성장 단계에 따라 차이가 있을 수 있다.

(2) 이직률

이직률은 직군별(임원급, 간부직, 직원)과 부서별(관리직, 영업직, 생산직)로 구별할 수 있다. 특정 집단의 이직률이 상대적으로 높을 때 회사에 어떤 영향을 미치는지 알아보고, 악영향이 확인되면 개선 방향이 무엇인지를 찾는 지표로 삼을 수 있다. 우리나라의 경우 종종 임원이나 간부직은 그대로 있고, 일선 직원들만을 대상으로 이직이 이루어지는 문화가 형성되고 있으며, 이러한 나누어 먹기 문화 때문에 창의력이 떨어진다는 지적을 받고 있다.

(3) 퇴직자 업적 평가

퇴직자의 업적 평가는 일반적으로 나쁨, 평균 이하, 평균, 평균 이상, 매우 뛰어남 등 5 단계를 사용한다. 퇴직자의 평균 업적 평가에 대한 기업 문화는 보통 평균 이하에 두는 경향이 있다. 왜냐 하면 회사에 잔류하는 사람들에 대한 평가가 상대적으로 조직 경쟁력 강화에 더 적합하다는 조직 분위기를 만듦으로써 조직의 결속력이나 경쟁력을 강화할 수 있기 때문이다. 반면, 평균 이상의 사람들이 많이 나간다고 할 경우 이는 평가와 보상이 비례하지 못하기 때문에 발생한 결과로 보고, 평가와 급여 관리를 잘 하고 있는지 살펴본 후 문제점을 해결해야 한다.

(4) 문제 직원의 퇴직

퇴직자들과의 상담 과정에서 얻을 수 있는 정보 중의 하나는 기업 내 직원 중 특정 직원에 대한 평가이다. 퇴직자들과의 상담 과정에서 특정 직원에 대한 언급이 자주 반복된다면, 이에 대한 조사가 필요하다. 뛰어난 사람에 대한 시기일 수도 있지만, 함께 일하는 기술이 서툰 것은 아닌지 알아보고 교정할 필요가 있다. 똑똑하나 이기적인 관리자라면 팀워크의 중요성에 대한 재교육이 필요하다.

수행 내용 1 / 퇴직 사유별 예정자 확인하기

재료·자료

- 퇴직 예정자 인적 사항, 사내 규정

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의 사항

- 편안한 상담 장소 등 면담 환경을 조성 및 유지한다.

수행 순서

① 퇴직 수요를 고려하여 퇴직 예정자를 파악한다.

1. 퇴직 사유 분류

(1) 자발적 퇴직자

- 근로자의 요청에 의한 퇴직자(이직 또는 전직)
- 계약 기간 만료에 의한 퇴직자

(2) 비자발적 퇴직자

- 징계 해고
- 경영상의 이유 등에 의한 퇴직자 등

2. 퇴직 예정자의 유형별 분류

(1) 자발적 퇴직자

- 근로자의 요청에 의한 퇴직자(이직 또는 전직) 인원 및 인적 사항
- 계약 기간 만료에 의한 퇴직자 인원 및 인적 사항

(2) 비자발적 퇴직자: 징계 해고, 경영상의 이유 등에 의한 퇴직자 등

- 징계 해고 인원 및 인적 사항
- 경영상 해고 인원 및 인적 사항

② 퇴직 사유별로 사내 규정에 맞는지 확인한다.

1. 퇴직 관리를 위하여 퇴직 사유별로 회사의 자체 규정은 물론이고, 노동 관련법뿐만 아니라 사회 보험 관련법 등 관련 법규와 규정에 맞는지 확인한다.

2. [사례 1]에서 사내 규정 내 취업 규칙 중 퇴직에 관련된 내용을 확인하여 퇴직의 사유를 확인한다.

사례 1: 사내 규정의 적용을 위한 취업 규칙

〈취업 규칙〉 중 '퇴직' 관련 내용의 경우

제53조(퇴직)

직원이 다음 각호 1에 해당될 경우 퇴직으로 한다.

1. 본인이 퇴직을 원하여 이를 수리할 경우
2. 본인이 사망하였을 경우
3. 정년에 달하였을 경우
4. 휴직 기간이 만료하고 7일 이내에 복직 신청이 없을 경우
5. 기간을 정하여 사용된 자가 기간이 만료되었을 경우
6. 전문 의사의 진단에 의한 정신 또는 육체적 장애로 지정된 업무를 감당하지 못할 경우

제54조(정년)

1. 직원의 정년은 만 60세 종로일로 한다. 단, 임원의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 정년에 도달하기 3개월 전에 회사는 정년 퇴임 대상 직원 간의 상호 협의에 따라 재고용할 수 있다.

제55조(퇴직 사전 예고)

1. 직원이 퇴직하고자 할 때에는 30일 전에 사직원을 제출하고, 업무 인계 시까지 종전의 업무를 계속하여야 한다.
2. 퇴직하는 사원은 별도로 정하는 인계인수 요령에 의하여 인계인수서를 작성하여야 하며, 직속 상사는 퇴직 면담 내용을 사직원에 명확하게 기록하여야 한다.

제56조(퇴직금)

회사는 1년 이상 계속 근로한 직원이 퇴직하면 근속 연수 1년에 대하여 평균 임금 30일분을 퇴직금으로 지급한다. 1년 이상의 개월 수는 일할 계산한다. 단, 해외 수당은 퇴직금 산정 시 평균 임금에 산입하지 않는다.

3. [사례 2]에서 사내 규정 내 취업 규칙 중 징계와 관련된 내용을 확인하여 퇴직의 사유를 확인한다.

사례 2: 사내 규정의 적용을 위한 취업 규칙

〈취업 규칙〉 중 '징계' 관련 규정의 경우

제73조(징계의 종류)

직원에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책: 정상이 경미한 자에 대하여 시말서나 반성문을 받고 장래를 훈계한다.
2. 감봉: 정상이 약간 중한 자에 대하여 감봉하되, 1회의 징계 처분에 대한 감액은 평균 임금 1일분의 반액 이내로 하고, 임금 지급기 중 수 회의 징계 처분에 의한 감액 총액은 그 임금 지급기의 임금 총액의 1/10 이내로 한다.
3. 정직: 정직은 1개월 이내로 하고, 그 기간은 무급으로 한다.

4. 강등: 직급을 강하하거나 또는 동일 직급에서 호봉을 강하한다.
5. 해고: 정상이 극히 중하여 타에 미치는 영향이 크다고 인정된 자는 해고한다. 단, 해고 시에는 「근로기준법」 제30조를 적용한다.

제74조(징계의 기준)

직원으로서 다음 사유에 해당할 경우에는 그 정상에 따라 견책, 감봉, 정직 또는 강등 처분한다.

1. 취업 시간 중 정당한 이유 없이 직장을 이탈한 자
2. 사내에서 오락 및 도박 행위를 하는 자
3. 사내에서 풍기나 질서를 문란하게 하는 자
4. 평소 결근, 지각, 조퇴가 빈번하여 업무에 열의가 없다고 인정된 자
5. 담당 업무를 소홀히 하거나 근무를 태만히 하는 자
6. 사내에서 타인에 폭행을 가한 자
7. 타인을 중상모략하거나, 직원 상호 간 이간을 책동하는 자
8. 유언비어로 타인을 현혹하게 하거나 또는 타인에게 상당한 누를 끼친 자
9. 회사의 업무와 관련하여 타인에게 폭행이나 협박을 가한 자
10. 사내에서 허가 없이 상행위를 하는 자
11. 고의로 회사의 게시물이나 공고물을 훼손 또는 파기한 자
12. 화기 취급을 소홀히 하거나, 지정된 장소 이외에서 깃연한 자 또는 하려고 하는 자
13. 안전 관리자나 안전 소방 유지 담당자의 업무상 지시나 안전 수칙을 위반하는 자
14. 회사에 제출한 서류에 허위 사실을 기재한 자
15. 회사의 정당한 명령이나 지시에 고의로 불복하거나 타인에게 불복하게 하는 자
16. 회사의 제 규칙이나 금지 사항을 위반하는 자
17. 법에 의하여 기소된 자
18. 기타 본 규칙 또는 회사의 제 규칙에 의하여 준수하여야 할 사항 또는 명령을 위반하거나 상기 각호에 준하는 비행을 행한 자

제75조(징계 해고의 사유)

다음 각호의 1에 해당하는 자는 징계 해고한다.

1. 성명, 학력, 경력, 기타 중요한 사항을 위조하거나 기만하여 채용된 자
2. 정당한 사유 없이 상사의 업무상 지시 명령에 불복하거나 반항하거나 협박을 가한 자
3. 고의 또는 과실로 회사 사유물을 파손한 자 또는 회사에 크게 손해를 끼친 자와 끼치게 하려는 자
4. 사내에서 타인에게 협박하거나 폭행을 가하거나 업무를 방해한 자
5. 직무를 이용하여 사리를 도모하거나 타인으로 하여금 도모하게 한 자
6. 회사의 중대한 기밀을 누설한 자나 회사의 명예를 크게 손상하게 한 자 또는 이에 동조한 자
7. 회사의 물품이나 타인의 소유물을 무단히 절취하였거나 반출한 자 또는 이에 공모하거나 동조한 자
8. 화기 취급을 소홀히 하여 사고를 발생하게 하였거나 위험한 장소에서 깃연 또는 화기를 취급한 자
9. 무단결근 계속 7일 이상이거나 월간 간월 10일 이상 결근한 자
10. 출 · 결근이 일정하지 않고 근무 태도가 불량하여 반기 내 3회 이상 주의, 경고를 받고도 이를 시정하지 아니한 자
11. 회사의 허가 없이 타 사업체의 업무에 종사한 자

〈이하 생략〉

4. [사례 3]에서 공법상 퇴직 관련 내용을 확인하여 퇴직의 사유를 확인한다.

사례 3: 공법상 퇴직 관련 법령의 적용 사례

「근로기준법」의 해고 관련 사항

제23조(해고 등의 제한)

- ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하“부당 해고 등”)을 하지 못한다.
- ② 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 산전(産前)·산후(産後)의 여성이 이 법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다. 다만, 사용자가 제84조에 따라 일시 보상을 하였을 경우 또는 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조(경영상 이유에 의한 해고의 제한)

- ① 사용자가 경영상 이유에 의하여 근로자를 해고하려면 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다. 이 경우 경영 악화를 방지하기 위한 사업의 양도·인수·합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다.
- ② 제1항의 경우에 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 이에 따라 그 대상자를 선정하여야 한다. 이 경우 남녀의 성을 이유로 차별하여서는 아니 된다.
- ③ 사용자는 제2항에 따른 해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등에 관하여 그 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다. 이하 “근로자 대표”라고 한다.)에 해고를 하려는 날의 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 한다.
- ④ 사용자는 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 일정한 규모 이상의 인원을 해고하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부 장관에게 신고하여야 한다.
- ⑤ 사용자가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 요건을 갖추어 근로자를 해고한 경우에는 제23조 제1항에 따른 정당한 이유가 있는 해고를 한 것으로 본다.

제25조(우선 재고용 등)

- ① 제24조에 따라 근로자를 해고한 사용자는 근로자를 해고한 날부터 3년 이내에 해고된 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무를 할 근로자를 채용하려고 할 경우 제24조에 따라 해고된 근로자가 원하면 그 근로자를 우선적으로 고용하여야 한다.
- ② 정부는 제24조에 따라 해고된 근로자에 대하여 생계 안정, 재취업, 직업 훈련 등 필요한 조치를 우선적으로 취하여야 한다.

제26조(해고의 예고)

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다.)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상 임금을 지급하여야 한다. 다만, 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 또는 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제27조(해고 사유 등의 서면 통지)

- ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고 사유와 해고 시기를 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

제35조(예고 해고의 적용 예외)

제26조는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 근로자에게는 적용하지 아니한다.

1. 일용 근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 자
2. 2개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
3. 월급 근로자로서 6개월이 되지 못한 자
4. 계절적 업무에 6개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
5. 수습 사용 중인 근로자

※ 제84조(일시 보상)

제78조에 따라 보상을 받는 근로자가 요양을 시작한 지 2년이 지나도 부상 또는 질병이 완치되지 아니하는 경우에 사용자는 그 근로자에게 평균 임금 1,340일분을 일시 보상하여 그 후의 이 법에 따른 모든 보상 책임을 면할 수 있다.

「근로기준법 시행령」의 해고 관련 사항

제10조(경영상의 이유에 의한 해고 계획의 신고)

- ① 법 제24조 제4항에 따라 사용자는 1개월 동안에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 인원을 해고하려면 최초로 해고하려는 날의 30일 전까지 고용노동부 장관에게 신고하여야 한다.
 1. 상시 근로자 수가 99명 이하인 사업 또는 사업장: 10명 이상
 2. 상시 근로자 수가 100명 이상 999명 이하인 사업 또는 사업장: 상시 근로자 수의 10퍼센트 이상
 3. 상시 근로자 수가 1,000명 이상 사업 또는 사업장: 100명 이상
- ② 제1항에 따른 신고를 할 때에는 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.
 1. 해고 사유
 2. 해고 예정 인원
 3. 근로자 대표와 협의한 내용
 4. 해고 일정

5. [사례 4]에서 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」과 관련된 내용을 확인하여 퇴직의 사유를 확인한다.

사례 4: 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」(시행 2010. 7. 5.) 중 정년에 관한 내용

제4장 정년

제19조(정년) 사업주가 근로자의 정년을 정하는 경우에는 그 정년이 60세 이상이 되도록 노력하여야 한다.
[전문 개정 2008. 3. 21.]

※ 제19조(정년): 2016년부터 적용되는 내용(2013. 5. 22. 개정)

- ① 사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 한다.
- ② 사업주가 제1항에도 불구하고 근로자의 정년을 60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 본다. [시행일: 2016. 1. 1.]

제19조의 개정 규정 중 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공 기관, 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방 공사 및 같은 법 제76조에 따른 지방 공단 [시행일: 2017. 1. 1.]

제19조의 개정 규정 중 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 국가 및 지방 자치 단체 [시행일: 2014. 5. 23.]

제19조의 2(정년 연장에 따른 임금 체계 개편 등)

- ① 제19조 제1항에 따라 정년을 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주와 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다.)은 그 사업 또는 사업장의 여건에 따라 임금 체계 개편 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 고용노동부 장관은 제1항에 따라 필요한 조치를 한 사업 또는 사업장의 사업주나 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용 지원금 등 필요한 지원을 할 수 있다.
- ③ 고용노동부 장관은 정년을 60세 이상으로 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주 또는 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 임금 체계 개편 등을 위한 컨설팅 등 필요한 지원을 할 수 있다. [시행일: 2016. 1. 1.]

제19조의 2 제1항 및 제2항의 개정 규정 중 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공 기관, 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방 공사 및 같은 법 제76조에 따른 지방 공단 [시행일: 2017. 1. 1.]

제19조의 2 제1항 및 제2항의 개정 규정 중 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 국가 및 지방 자치 단체 [시행일: 2014. 5. 23.]

제20조(정년 제도 운영 현황의 제출 등)

- ① 대통령령으로 정하는 수 이상의 근로자를 사용하는 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 매년 정년 제도의 운영 현황을 고용노동부 장관에게 제출하여야 한다.
- ② 고용노동부 장관은 제1항에 따른 사업주로서 정년을 현저히 낮게 정한 사업주에게 정년의 연장을 권고할 수 있다.
- ③ 삭제
- ④ 제2항에 따른 권고를 정당한 사유 없이 따르지 아니한 경우 그 내용을 공표할 수 있다.

제21조(정년퇴직자의 재고용)

- ① 사업주는 정년에 도달한 자가 그 사업장에 다시 취업하기를 희망할 때 그 직무 수행 능력에 맞는 직종에 재고용하도록 노력하여야 한다.
- ② 사업주는 고령자인 정년퇴직자를 재고용할 때 당사자 간의 합의에 의하여 「근로기준법」 제34조에 따른 퇴직금과 같은 법 제60조에 따른 연차 유급(年次有給) 휴가 일수 계산을 위한 계속 근로 기간을 산정할 때 종전의 근로 기간을 제외할 수 있으며, 임금의 결정을 종전과 달리할 수 있다.

제21조의 2(정년퇴직자의 재고용 지원) 고용노동부 장관은 제21조에 따라 정년퇴직자를 재고용하거나 그 밖에 정년퇴직자의 고용 안정에 필요한 조치를 하는 사업주에게 장려금 지급 등 필요한 지원을 할 수 있다.

제21조의 3(퇴직 예정자 등의 구직 활동 지원)

- ① 사업주는 정년퇴직 등의 사유로 이직 예정인 고령자의 구직 활동을 지원하도록 노력하여야 한다.
- ② 고용노동부 장관은 제1항에 따른 지원 조치를 성실히 이행하는 사업주에 대하여 인건비, 장려금 지급 등 필요한 지원을 할 수 있다.

제22조(정년 연장에 대한 지원) 고용노동부 장관은 정년 연장에 따른 사업체의 인사와 임금 등에 대하여 상담, 자문, 그 밖에 필요한 협조와 지원을 하여야 한다.

6. [사례 5]에서 퇴직자를 대상으로 퇴직 관련 사회 보험 관련법에서 정한 내용을 확인한다.

사례 5: 퇴직 관련 사회 보험 관련법

「고용보험법」에서 정한 실업 급여 종류 확인

제37조(실업 급여의 종류)

- ① 실업 급여는 구직 급여와 취업 촉진 수당으로 구분한다.
- ② 취업 촉진 수당의 종류는 다음 각호와 같다.
 1. 조기(早期) 재취업 수당
 2. 직업 능력 개발 수당
 3. 광역 구직 활동비
 4. 이주비

「국민건강보험법」의 임의 계속 가입 자격 등 관련 사례 실습

제110조(실업자에 대한 특례)

- ① 사용 관계가 끝난 직장 가입자 중 보건복지부령으로 정하는 사람은 지역 가입자가 된 이후 최초로 제79조(보험료의 납입 고지)에 따라 지역 가입자 보험료를 고지받은 날부터 그 납부 기한에서 2개월이 지나기 이전까지 공단에 직장 가입자로서의 자격을 유지할 것을 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 공단에 신청한 가입자(이하 “임의 계속 가입자”)는 제9조(3항 직장 가입자인 근로자 등이 그 사용 관계가 끝난 날의 다음 날)에도 불구하고 대통령령으로 정하는 기간 동안 직장 가입자의 자격을 유지한다. 다만, 제1항에 따른 신청 후 최초로 내야 할 직장 가입자 보험료를 그 납부 기한부터 2개월이 지난 날까지 내지 아니한 경우에는 그 자격을 유지할 수 없다.

- ③ 임의 계속 가입자의 보수 월액은 제70조(보수 월액)에도 불구하고 사용 관계가 끝난 날이 속하는 달을 제외한 직전 3개월간의 보수 월액을 평균한 금액으로 한다.
- ④ 임의 계속 가입자의 보험료는 보건복지부 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 그 일부를 경감할 수 있다.
- ⑤ 임의 계속 가입자의 보수 월액 보험료는 제76조 제1항 및 제77조 제1항 제1호에도 불구하고 그 임의 계속 가입자가 전액을 부담하고 납부한다.
- ⑥ 임의 계속 가입자가 보험료를 납부 기한까지 내지 아니하는 경우 그 급여 제한에 관하여는 제53조 제3항·제5항 및 제6항을 준용한다. 이 경우 “제69조 제5항에 따른 세대 단위의 보험료”는 “제110조 제5항에 따른 보험료”로 본다.
- ⑦ 임의 계속 가입자의 신청 방법·절차 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

기타 '퇴직 연금 제도' 등의 사례 학습

퇴직 연금 제도는 확정 급여형 퇴직 연금 제도, 확정 기여형 퇴직 연금 제도, 개인형 퇴직 연금 제도 등이 있다. 퇴직자가 어느 것에 가입되었는지도 확인할 필요가 있다.

수행 tip

- 사내 규정과 노동 관련 법령에서 정한 퇴직 관련 규정을 적용하여야 한다.
- 취업 규칙 등 사내 규정은 노동 관련 법규를 위반하지 않으며, 사회적 통념에 타당해야 한다.
- 퇴직 관리는 퇴직 수요 파악과 사유별 분류가 중요하다.
- 공법상 정한 퇴직 관련 규정을 적용하여야 한다.
- 정년퇴직 연령의 연장과 조직 규모에 따른 퇴직 연령을 확인한다.
- 사회 보험 관련법에서 정한 퇴직 관련 규정을 적절히 적용하여 퇴직자가 불리하지 않도록 한다.

수행 내용 2 / 실제 퇴직 여부 확인하기

재료·자료

- 사직서, 퇴직 상담서

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의 사항

- 편안하고 지지적인 경청으로 퇴직 대상자를 배려한다.

수행 순서

① 퇴직 의사를 명확히 확인하여 철회의 뜻이 있고 없음을 확인한다.

1. 퇴직 상담을 통한 퇴직자의 퇴직 의사 여부를 확인한다.

퇴직 예정자와 상담을 통해 퇴직 의사를 확인한다(사전에 소속 부서장, 인사 담당 부서장, 임원 등은 퇴직자와 상담을 통해 퇴직 의사와 그 이유를 명확히 확인하였을 것임). 또 사직서는 ‘근로자의 자유 의사’에 의한 것인지 확인한다.

2 퇴직 의사 철회 여부를 확인한다.

인사 담당자는 퇴직 신청자의 부서장 면담 결과서를 참고하고, 다시 한 번 더 퇴직 의사를 확인한다. 퇴직이 비자발적이었다면 퇴직 의사 철회 여부를 확실히 확인하고, 철회 의사가 있을 경우 사직원을 반려한다. 이러한 경우 향후 조직이나 부서에서 정상적으로 근무할 수 있도록 지원한다.

② 비자발적 퇴직 예정자에게는 심리 치료를 받도록 조치하거나 권장한다.

1. 경영상의 이유 또는 징계에 의한 퇴직 등 비자발적으로 퇴직을 하여야 하는 직원에게는 적절한 심리 치료를 받을 수 있도록 해 주어야 한다. 이때 마음의 상처가 남지 않도록 최대한 배려하여야 한다.

③ 조직 내 갈등 등 총동적 퇴직일 경우 퇴직 의사 철회를 설득한다.

1. 직장인의 퇴직 사유 중에서 일을 못하거나 직무 능력이 부족해서 퇴직하는 것보다는 상사와의 갈등이나 구성원 간의 불편한 관계에 의한 사유가 훨씬 많다. 따라서 퇴직 사유가 조직 내 갈등이나 총동적일 경우 퇴직 의사를 다시 확인해 보고, 철회하도록 설득할 필요가 있다.

2. 편안한 상담 분위기를 유지하고, 대화를 통해 퇴직 사유를 확인한다.

- ④ 퇴직 상담을 통하여 퇴직 여부를 확인함과 함께 회사 인사 관리 체계에 참조할 수 있는 정보를 획득한다.

사례: 퇴직 상담을 통한 획득 정보 예시

- 왜 회사를 그만두는지? 장래가 안 보이는지?
- 누구에게 불만이 있는지? 제도상의 문제인지?
- 어떤 사람들이 회사를 그만두는지?
- 업적 평가가 나쁜 사람들이 나가는지?
- 좋은 평가를 받고도 스카우트를 많이 당하는지?
- 임원들이 잘 빠지는지?
- 팀장들이 자주 바뀌는지?
- 신입 사원들이 잘 붙어 있지를 못하는지?
- 유예 기간의 임시직 직원들은 얼마나 정규화하는지? 등등

- ⑤ 경청하고 배려한다.

퇴직 의사 확인 등 상담 과정에서 충분한 경청과 심리적 배려를 통해 당사자의 의견을 최대한 표현할 수 있도록 한다. 특히, 비자발적인 퇴직 예정자의 경우 심리적 안정을 최우선적으로 고려해야 한다. 분노, 우울, 불안 등의 심리 상태에 빠진 퇴직 예정자를 치유하기 위하여 전문 심리 상담사, 직업 상담사, 고충 처리 전문가 등 경험 있는 전문가를 활용하거나 자문을 받아 상담에 임한다.

- ⑥ 퇴직으로 생기는 공석에 충원 시기, 방법 등을 확인한다.

1. 인사 담당자는 퇴직으로 인한 공석에 충원이 시급한 직무는 아닌지 등을 해당 부서장과 상의하여 선제적으로 대응하여야 한다.

수행 tip

- 퇴직 의사를 명확히 확인한다.
- 비자발적 퇴직자에게는 심리 치료를 권장 및 조치 한다.
- 조직 내 갈등, 총동적 퇴직 등이 확인되면 퇴직 의사 철회를 설득한다.
- 퇴직으로 인한 공석이 시급한지 등을 검토한다.
- 퇴직 상담을 제대로 하고, 기록하고, 정기적으로 분석한다.
- 전사적인 이직률은 양적인 면에서 조직의 안정성을 보여준다.
- 퇴직 상담은 질적인 면에서 조직의 개선점을 찾는 데 유용하다는 점을 이해한다.

1-2. 퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비

학습 목표

- 확인된 퇴직 예정자에게 적합한 퇴직 절차를 준비할 수 있다.

필요 지식 /

① 퇴직 절차

퇴직 절차는 퇴직 의사가 확인된 후 퇴직 업무 담당자가 퇴직 서류를 작성하여 최종 의사 결정자에게 결재를 올려 퇴직 업무를 수행하는 과정을 말한다.

② 퇴직 서류

퇴직 서류에는 퇴직자가 제출한 사직서, 업무 인수인계서, 정보 보호 서약서, 퇴직 상담 결과서 등이 있다.

1. 사직서

사직서는 사직하고자 하는 근로자의 인적 사항과 직무명, 퇴직 사유, 퇴직 예정일, 퇴직 후 연락처와 퇴직에 따른 준수 사항을 기재하는 양식이다.

(1) 사직서의 구성

사직서 작성 시 정해진 구성 형식은 없으나, 회사가 지정한 것이 있다면 회사에서 지정한 서식에 맞추어 사직서를 작성한다. 일반적인 사직서는 다음과 같은 내용으로 구성된다.

(가) 인적 사항

- 1) 소속
- 2) 직위
- 3) 성명
- 4) 주민등록번호 또는 생년월일
- 5) 입사 일자
- 6) 퇴직 예정 일자
- 7) 직무명

(나) 퇴직 사유

퇴직 사유는 정년, 전직, 개인 신병, 진학, 결혼, 가사, 권고, 기타 등으로 구성된다.

(다) 퇴직 후 연락처

(라) 사직 문구

일반적인 사직 문구는 다음과 같다.

“본인은 상기와 같은 내용으로 퇴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 아울러 퇴직에 따른 아래 조항을 성실히 준수할 것을 서약합니다. 또한 개인 사정으로 인하여 20 년 월 일자로 사직하고자 하니 선처하여 주시기 바랍니다.”라고 기재한다. 단, 회사에서 퇴직을 권고할 경우 그 사유에 대하여 분명하게 밝힐 것을 요구해야 한다. 사직서를 제출했더라도 사직서 제출이 자발적 의사에 의한 것이 아니었다는 점을 증명할 수 있다면 법적으로 보호받을 가능성이 있기 때문이다.

(마) 작성 일시와 서명

(2) 사직서의 제출 시기와 퇴직 효력

사직서 제출 시기는 정해져 있지 않으나, 대부분 업무의 공백을 줄이기 위해 퇴직 15~30일 전에 회사에 통보를 하고, 본인의 업무를 대체할 수 있는 후임이 정해질 때까지 근무하는 것이 보통이다.

근로자가 사용자에게 퇴직의 의사 표시(사직서, 사표 제출 등)를 한 경우에 사용자가 이를 승낙(사표 수리 등)하였으면 그 승낙의 시기에 퇴직의 효력이 발생한다. 단체 협약, 취업 규칙 또는 근로 계약 등에 특약이 있으면 정한 시기에 퇴직의 효력이 발생한다.

사례 1: 전문가다운 사직서 작성하는 요령 살펴보기

1. 전문가다운 문서를 만들라.

무용 편지 형식으로 써서 양질의 백지에 인쇄하라. 문장을 가다듬고 여러 차례 수정해서 틀린 철자가 없도록 하라. 회사 마크가 찍힌 편지지는 사용하지 마라. 맨 위에는 자기 집 주소를 쓰고, 맨 아래에는 자기 이름을 쓰고 서명을 하라.

2. 명확히 하라.

첫 문장에 당신이 회사를 그만둔다는 사실을 명확히 밝혀라. 애매모호하거나 미숙하거나 협박하는 투의 문장 표현은 쓰지 마라. 사표는 돌이킬 수 없는 것이며, 높은 연봉이나 더 나은 근무 조건을 위한 협상 도구가 아니다.

3. 당신의 업적을 요약하라.

입사 후 가장 돋보였던 업무 성과에 대해 간단히 언급하라. 나쁜 일로 회사를 그만두더라도 이것은 중요한 일이다. “...를 개발한 팀에서 함께 일할 수 있어서 정말 즐거웠습니다.”라든지 “...같은 국제회의에서 회사 대표로 참가했던 것은 즐거운 경험이었습니다.”라고 쓰면 된다. 자기 중심적인 것처럼 보이지 않으면서도 자기의 업적에 대해 긍정적인 인상을 남겨 주기 위해서다. 지금 당신은 신원 조화를 위한 소재를 만들고 있음을 명심하라.

4. 고맙다고 말하라.

직장 상사와 동료들에게 감사의 뜻을 전하라. 비록 이 바보들 때문에 떠나게 되어 화가 나서 부들부들 떨고

있다고 하더라도 뭔가 기분 좋은 말을 하라. 회사가 계속 발전하기를 기원하라. 누가 알겠는가. 언젠가, 누군가가 당신을 다시 채용해야 한다고 추천할지. 애써 만들어 놓은 다리를 불태우지는 마라.

5. 퇴사 일자를 명확히 적어라.

실제로 회사를 떠나는 날짜를 기입하라. 보통 (후임자를 결정하기 위해) 2주일의 여유를 주는 게 좋지만 회사마다 관례가 다르다. 입사할 때 계약서에 명시돼 있을 수도 있다. 사표를 내고도 계속 머물러 있는 것이 근로 의욕에 영향을 주거나 당신이 맡고 있던 일이 회사 기밀을 취급하는 것이라면 퇴사일을 앞당기라는, 심지어 사표를 제출하는 날부터 회사를 떠나라는 요구를 받을 수도 있다. 당신이 쓰던 컴퓨터에 사적인 문서는 모두 지우고 회사에 빌린 돈이 있다면 모두 갚아라. 이런 식으로 사직서를 내는 날이 사무실에 출근하는 마지막 날이라면, 미리 만반의 준비를 해 두어야 한다.

6. 감정을 죽여라.

퇴사 이유를 사직서 내용에 쓰거나 사표 제출 시 상사에게 구두로 반드시 밝힐 필요는 없다. 회사 동료가 아무리 밉고 근무 조건이 아무리 나쁘다고 해도 사람들을 비난하는 것은 결코 적절한 행동이 아니다. 절대 협박하거나 투덜대거나 욕하지 마라. 회사 경영자는 당신이 결정하는 방식으로 말을 걸어올 것이고, 심지어 화를 낼지도 모른다. 침착성을 유지하면서 예의와 프로 근성을 갖춰 처리하라.

7. 향후 계획을 아무에게도 알리지 마라.

새로 취직할 회사 이름을 밝히지 마라. 새로운 직장에 대해서는 아무리 열중해 있더라도 혼자 간직하라. 사표 내용에 언급하거나 구두로 사의를 표할 때도 밝히지 마라. 고소한 듯 웃으며 상사를 바라보거나 직장 동료들에게 자랑스럽게 떠벌이지 마라. 공부를 더 계속하기 위해, 세계 일주라는 평생의 꿈을 이루기 위해 사표를 쓰는 것이라면 구체적으로 밝혀도 좋다. 재입사 가능성의 여지는 항상 열려 있기 때문이다.

8. 정성들여 다듬어라.

사표의 분량은 얼마나 길어야 할까? 길어도 A4용지 1장을 넘지 않는 게 좋다. 불필요하게 자세한 얘기나 군더더기는 과감히 지워라.

9. 사직서는 직접 전달하라.

상사에게 사직서를 제출함과 동시에 구두로 사퇴의 뜻을 밝혀라. 타이밍이 중요하다. 갑자기 회사를 떠난다는 인상을 주지 마라. 매우 중요한 상품의 출시를 코앞에 두고 사표를 내는 것은 업계의 평판에 나쁜 영향을 미친다. 상사가 휴가 중일 때도 사표를 제출하지 마라. 아무리 그가 싫더라도 그를 직접 만나 사직서를 전달하는 직업상의 예의를 갖추는 필요가 있다. 사표를 제출하기 전에는 사무실에 있는 어떤 사람에게도 퇴사 계획을 말하지 마라.

10. 관계자들을 위해 복사해 두라.

사직서를 CEO에게 직접 발송하고 싶을지도 모른다. 하지만 CEO가 당신의 직속 상사가 아닌 경우에는 그렇게 하지 마라. 직속 상사에게 제출하라. 몇 부 복사해서 하나는 인사과로 제출하고, 하나는 기록을 남겨 두기 위해 집에 보관하라. 사직서는 하나의 문을 닫는 것이지만, 언젠가 당신에게 다른 문을 열어 줄 수도 있다. 현재의 기업주가 당신의 새 직장 CEO로 부임한다면, 당신의 탁월한 성과, 프로다운 예의, 세련된 새 출발에 대해 기억할 것이다. 입사 지원서가 좋은 인상을 심어 주듯 사직서를 잘 쓰면 당신의 업적과 기여도를 확실하게 인정받을 수 있다.

출처: 중앙일보, '사직서 쿨하게 쓰는 법', 2007. 05. 28.

2. 업무 인수인계서

업무 인수인계서는 신입 사원이 퇴사 직원의 업무를 넘겨받거나 기존 사원이 새로운 업무를 인수인계받을 경우에 작성하는 문서이다. 즉, 퇴사나 부서 이동으로 새로운 직원이 그 자리에 오게 되었을 때 인계자는 인수자가 알아 두어야 할 업무의 내용과 필요한 문서를 정리하여 인수인계 후의 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 해야 한다. 이때 작성하는 것이 업무 인수인계서이다.

업무 인수인계서라고 하여 특별한 형식이 있는 것은 아니지만, 기본적인 당해 업무의 일정을 명시하고, 나아가 현재 진행되고 있는 현안 및 가까운 장래에 추진되어야 할 현안과 그와 관련된 서류 및 문서에 대해 정리한다. 인계자와 인수자 및 인수인계 내용과 확인 여부, 의견 등을 기록하여 업무에 차질을 빚지 않도록 하는 것이 중요하다.

사 직 서 (원)

결 재	담 당	부서장	임 원	사 장
	/	/	/	/

소 속				직 위	
성 명				주민등록번호	
입사 일자				퇴직 예정 일자	
직 무 명					
퇴직 사유	☐ 정 년 ☐ 전 직 ☐ 개인 신병 ☐ 진 학 ☐ 결 혼 ☐ 가 사 ☐ 권 고 ☐ 기 타 ()				
퇴직후 연락처	주 소				
	전화번호				
본인은 상기와 같은 내용으로 퇴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다. 아울러 퇴직에 따른 아래 조항을 성실히 준수할 것을 서약합니다. - 준수 사항 - 1. 본인은 퇴직에 따른 사무 인수인계를 철저히 하여 퇴사 시까지 직무 책임과 의무를 완수합니다. 2. 재직 시 업무상 알게 된 회사의 제반 비밀 사항을 타인에게 일체 누설하지 않겠습니다. 3. 차용금, 지급 공구 및 비품, 의료 보험 카드, 명찰, 근무복, 기타 회사 비품 등 반환 물품(금품)은 퇴직일 전일까지 반환하겠습니다. 4. 기타 회사와 관련한 제반 사항은 회사 규정에 의거 퇴직일 전일까지 처리하겠습니다. 5. 만일 본인이 상기 사항을 위반하였을 때에는 이유 여하를 막론하고 서약에 의거 민형사상의 책임과 손해 배상 의무를 지겠습니다. 20 년 월 일 신청인 : (인)					

[그림 1-1] 사직서 예시

업무 인수인계서

담 당			

인계자	인계일	소속	직위	사번	성명
	20 년 월 일				
인수자	인수일	소속	직위	사번	성명
	20 년 월 일				
No	인수인계 내용	확인 사항	확인		비고
			인계자	인수자	
인계자 의견					
인수자 의견					

[그림 1-2] 업무 인수인계서 예시

수행 내용 / 개인별 퇴직 절차 준비하기

재료·자료

- 사직서, 업무 인수인계서, 겸업 금지 서약서, 정보 보호 서약서, 퇴직 상담 결과서

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의 사항

- 퇴직 후 회사 기밀 유지, 조직 충성도 유지 협조

수행 순서

① 사직서 등 결재 서류를 확인한다.

1. 퇴직 예정자가 제출한 서류, 회사에서 징구한 서류 등을 정리하여 결재를 준비한다.
2. 퇴직자 결정은 신속히 처리하여 퇴직금 지급 등 후속 조치가 신속히 이루어지도록 한다.

② 퇴직으로 생기는 공석에 대한 충원 여부 및 충원 시기, 방법 등을 확인한다.

1. 퇴직자 면담을 통하여 충원 여부에 대한 여러 가지 정보를 정리한다.
 - (1) 다음과 같은 내용으로 퇴사 이유에 대하여 면담한다.
 - (가) 어떠한 이유(들)로 퇴사를 결정하게 되었습니까?
 - (나) 다른 직장으로 옮기기 위한 퇴사입니까?
 - (다) 만약 그러하다면 다른 직장으로 옮기는 이유가 무엇입니까?
 - (2) 다음과 같이 업무에 대한 내용을 면담한다.
 - (가) 당신의 업무는 당신이 처음 기대하였던 업무 내용과 같았습니까? (예: 인터뷰 진행 당시 당신의 업무 내용이 충분히 잘 설명되었고, 실제 업무와 같았습니까?)
 - (나) 당신이 이 업무에 적합한 사람이었다고 생각합니까?
 - (3) 다음과 같이 교육·훈련에 대한 내용을 면담한다.
 - (가) 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 교육을 어느 정도 받았습니까?
 - (나) 업무 수행에 도움이 되었을 만한 교육으로는 무엇이 있었습니까?
 - (4) 다음과 같이 관리자에 대한 내용을 면담한다.
 - (가) 현재 하고 있던 업무에서 본인이 얼마나 잘 관리되고 있었다고 생각합니까?

- (나) 당신의 상사로부터 어느 정도 지도와 충언, 조언을 받았습니까?
- (5) 다음과 같이 성과에 대한 내용을 면담한다.
- (가) 업무 내용과 목표가 당신에게 정확히 전달이 되었습니까?
- (나) 당신의 업무 결과가 공정하게 평가되었습니까?
- (다) 상사로부터 업무 진행과 결과에 대한 피드백(feedback)을 규칙적으로 받았습니까?
- (라) 당신의 노력이 인정받았다고 생각합니까?
- (6) 다음과 같이 보수에 대한 내용을 면담한다.
- (가) 당신의 업무에 비교하여 연봉이 잘 책정되었다고 생각합니까?
- (나) 다른 동종 업계에서 제공되는 연봉과 비교하였을 때 어떻다고 생각합니까?
- (7) 다음과 같이 커리어에 대한 내용을 면담한다.
- (가) 진급의 기회가 적절히 있었다고 생각합니까?
- (나) 당사에 있는 동안 당신의 커리어는 어느 정도의 발전이 있었다고 생각합니까?
- (다) 퇴사를 결심하기 전 회사 안에서 다른 기회를 찾기 위해 노력해 본 적이 있습니까?
- (8) 다음과 같이 근무 조건에 대한 내용을 면담한다.
- (가) 평균 하루 근무 시간이 어느 정도 되었습니까?
- (나) 전체적인 근무 환경에 대해서는 어떻게 생각합니까? (예: 사무실, 책상, 부대시설)
- (9) 다음과 같이 종합적인 내용을 면담한다.
- (가) 어떠한 근무 조건이라면 회사에 계속 있었을 것이라고 생각합니까?
- (나) 당신의 업무를 향상시키기 위하여 필요한 변화에는 어떠한 것이 있습니까?
- (다) 당신이 근무하던 부서를 향상시키기 위하여 필요한 변화에는 어떠한 것이 있습니까?
- (라) 본사가 좀 더 나은 회사가 되기 위하여 필요한 변화에는 어떤 것이 있습니까?
- (마) 다른 의견이 있다면 어떤 것이 있습니까?
2. 퇴직자 공석으로 인한 업무 지장 여부 등을 해당 부서장과 상의하고, 이에 필요한 충원 등 조치 방향을 검토한다. 충원이 필요한 경우 별도의 충원 요청서를 제출한다.
3. 해당 부서장과 상의하여 충원의 시급성을 파악한 후 결재 시에 함께 보고한다.
퇴직자 공석으로 인한 업무 지장 여부 등을 해당 부서장과 상의하고, 이에 필요한 충원 등 조치 방향을 검토한다. 충원이 필요한 경우 별도의 충원 요청서를 제출한다.
4. 상급자로부터 충원과 관련된 지시 등을 확인한다.
인사팀 등 채용 부서에서는 충원 요청서를 검토한 후 모집 및 채용 일정을 수립한다.
채용에 대한 사항은 인사팀의 절차에 따른다.

③ 조직 충성도 유지 등을 위한 지원이나 설명을 실시한다.

1. 퇴직 후에도 조직 충성도를 계속 갖게 한다.

퇴직 후에도 애사심, 조직 충성심이 유지될 수 있도록 회사는 직원에게 적절한 예우를 하도록 한다. 인원수, 직위나 근로 연수, 직원 상호간의 합의에 따라 퇴임식, 공로패 증정, 환송식(회식) 등을 실시한다. 임원의 경우 직위별로 일정 기간 동안 비서, 운전기사, 차량, 사무공간, 신문 제공 등 별도의 임원 예우 규정을 두어 품위를 유지하고 애사심을 유지하도록 할 수 있다.

회사의 대표 이사 등 임원진이 직접 퇴직자를 만나 위로, 격려, 감사의 표시를 하는 것도 중요하다.

2. 퇴직 후에 조직에 해가 되는 언행을 하지 않도록 잘 설명하고, 동의를 구한다.

3. 해당 부서장과 상의하여 총원의 시급성을 파악한 후, 결재 시에 함께 보고한다.

수행 tip

- 퇴직 결정 품의서에 첨부할 서류를 잘 챙긴다.
- 퇴직자 공석 총원 방법을 확인하고 대비한다.
- 퇴직 후에도 조직 충성도를 유지하도록 협조 요청한다.

교수 방법

- 정기적 또는 부정기적으로 퇴직이 발생하는 사유에 대해 경험적 학습 등의 내용을 학습자가 사전에 학습하였는지 여부를 확인한 후 수업을 진행한다.
- 퇴직이 발생하는 사유에 대해 PPT 자료로 제시한 후 설명한다.
- 개인별로 사전에 경험적 학습 사례(타인의 사례를 포함)를 준비하여 모든 학생이 경험을 공유할 수 있는 문제 해결식 협력 수업이 가능하도록 한다.
- 퇴직 관리의 전 과정을 진행 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 퇴직 사유가 다양함을 인지하고, 퇴직 사유 파악과 사유별 상담 준비 사항 등을 이해한다.
- 퇴직과 관련된 노동 관련법, 사내 규정 등을 숙지할 수 있도록 체계적으로 학습한다.
- 퇴직자가 조직 충성심, 애사심을 계속 유지할 수 있도록 심리적 지지도를 이어갈 수 있는 상담 또는 지원을 제공할 수 있는 방법을 학습한다.
- 퇴직 사유가 충동적이었거나 조직 내 갈등에 의한 것이라고 판단되면 퇴직 의사 철회를 권고할 수 있는 학습을 한다.
- 퇴직 관리의 전 과정을 진행 순서에 따라 단계적으로 실습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	- 각종 퇴직 사유를 고려하여 조직 내 퇴직 예정자를 파악할 수 있다.			
	- 파악된 퇴직 예정자에 대해 실제 퇴직 여부를 확인할 수 있다.			
퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비	- 확인된 퇴직 예정자에게 적합한 퇴직 절차를 준비할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인 및 결정 과정의 적절성			
	- 자발적 또는 비자발적 퇴직의 사유 판단 여부			
	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인의 적절성			
	- 퇴직 유형 파악 능력			
퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비	- 퇴직 의사 결정에 필요한 결재 서류의 적정성			
	- 퇴직 후 조직 충성도 유지를 위한 전달 내용의 충실성			
	- 퇴직 결정 결재 서류 점검 능력			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인 및 결정하는 과정			
	- 자발적 또는 비자발적 퇴직의 사유 판단 여부			
	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인 능력			
	- 자발적 퇴직과 충동적 퇴직 여부에 대한 구분 능력			
	- 사직서 징구 절차의 적절성			
퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비	- 퇴직 의사 결정에 필요한 결재 서류의 적정성			
	- 퇴직 후 조직 충성도 유지를 위한 전달 내용의 충실성			
	- 조직 충성도 유지를 위한 설명 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
퇴직 사유별 퇴직 예정자 파악	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인 및 결정하는 과정			
	- 퇴직 사유별 퇴직 예정자 확인 능력			
	- 퇴직 사유별, 정기 또는 부정기적 등 퇴직 유형 파악 능력			
	- 퇴직 사유별로 분류 능력			
	- 실제 퇴직 여부를 확인할 수 있는 상담 태도와 사직서 징구 여부 확인 능력			
퇴직 예정자의 퇴직 절차 준비	- 퇴직을 확정하기 위한 의사 결정에 필요한 결재 서류를 정확하게 챙기는 능력			
	- 퇴직 후 조직 충성도를 유지할 수 있도록 전달하는 능력			
	- 퇴직 결정 결재 서류를 정확히 점검하는 능력			
	- 조직 충성도를 잘 유지할 수 있게 설명하는 능력			
	- 퇴직자로부터 징구할 서류 목록을 잘 갖추고 있는지 여부를 확인하는 능력			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 퇴직 사유 확인 등 문제를 정확히 이해하는지를 점검하고 피드백한다. 또 문제를 해결 해 나가는 방법이 올바른지의 여부도 점검 후 피드백한다. 일정 수준 이하인 학생은 문제 해결 시나리오를 다시 작성하여 제출하도록 한다.

2. 서술형 시험

- 퇴직 처리의 각 단계를 업무 절차에 따라 적절히 전개해 나갈 수 있는지의 여부를 피드백한다.

3. 평가자 체크리스트

- 학습자가 과제를 수행하는 과정에서 평가자가 체크하고자 하는 항목에 누락이 있는지 의 여부를 피드백한다.

2-1. 개인별 퇴직 절차의 설명

학습 목표

- 퇴직이 결정된 당사자에게 퇴직 절차에 대해 설명할 수 있다.

필요 지식 /

① 퇴직 절차 진행의 의미

퇴직 절차 진행이란 퇴직이 결정되면 당사자에게 퇴직 절차를 설명하고, 사규에서 정하는 퇴직 관련 서식 등을 징구하며, 퇴직 유형에 대한 통계 정리를 실시하는 것을 말한다.

② 퇴직 절차에 대한 안내

1. 퇴직 절차 안내

퇴직 대상자에게 취업 규칙, 인사 규정, 퇴직금 지급 규정, 업무 내규 등에서 정한 퇴직 절차를 설명한다.

2. 퇴직 관련 서류 제출 안내

보안 서약서, 업무 인계서, 컴퓨터 등의 저장 장치 등을 제출하도록 안내한다.

③ 퇴직 유형의 통계화 의미

인사 부서에서는 퇴직 유형에 따라 통계를 수정 및 관리하고, 피드백을 통하여 충동적, 자발적 퇴직을 최소화할 수 있도록 한다. 퇴직의 원인에 따라 회사의 인사 제도 등의 문제점을 개선·보완하도록 하고, 사후 조치한다.

④ 퇴직 최소화 노력 및 결원 보충 준비

충동적 퇴직, 이·전직을 위한 퇴직 등 갑작스러운 결원으로 인해 기존 업무 수행에 지장을 초래할 수 있으므로 이직 최소화를 위해 당사자 설득 등 노력하여야 한다. 그러나 퇴직이 확정 되면 공석의 시급성을 고려해 충원을 준비하고, 또한 한편으로는 퇴직자의 퇴직 후 지원 프로그램 안내하여 대비할 수 있도록 지원한다.

사례 1: 퇴직 시 무단 정보 삭제 관련 판례

가끔 회사 직원이 퇴사하면서 회사에 불만이 있었던 경우, 업무 문서 파일을 컴퓨터에서 모두 삭제하고 나가 회사 업무에 막대한 지장을 가져오는 경우가 있다.

한 결혼 정보 회사에 다니던 직장인이 회사에서 해고를 당하자 회사 컴퓨터에 저장되어 있던 경영 성과 분석표 등 업무 관련 파일을 임의로 삭제한 사건이 있었다. 이에 대법원 2007도5816 판결은 다음과 같다.

이 판결에서 재판부는 “형법 제366조의 전자 기록 등 손괴죄는 타인의 전자 기록 등 특수 매체 기록을 손괴해 그 효용을 해함으로써 성립하고, 타인의 전자 기록이란 행위자 이외의 자가 기록으로서의 효용을 지배 관리하고 있는 전자 기록을 뜻한다.”고 하면서, 회사 컴퓨터에 저장되어 있던 업무 관련 파일은 피고인이 작성한 것이기는 하나 회사가 기록으로서 효용을 지배 관리하고 있으므로 이를 삭제한 것은 형법 제366조의 전자 기록 손괴죄에 해당한다고 판시하였다.

이런 때 회사에서는 퇴사한 직원에게 민사상 손해 배상 청구뿐만 아니라 형사 고소를 할 수 있다. 전자 기록 손괴죄, 업무 방해죄, 업무상 배임죄 등이 적용된다. 아무리 불만이 있었다고 해도 선부른 행동은 삼가야 한다.

출처: IBK 기업은행 블로그, <http://blog.ibk.co.kr/1375>에서 2018. 07. 25. 검색.

수행 내용 / 개인별 퇴직 절차 설명하기

재료·자료

- 퇴직 관리 규정, 퇴직자 지원 제도 및 프로그램

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기

안전·유의 사항

- 조직 충성도 유지 조치에 만전을 기한다.

수행 순서

① 퇴직자에 대한 퇴직 절차를 설명할 자료를 준비하고 설명한다.

퇴직 대상자에게 내규(취업 규칙, 인사 규정, 퇴직금 지급 규정, 업무 내규 등)에서 정한 퇴직 절차를 설명하고, 보안 서약서, 업무 인계서, 컴퓨터 등의 저장 장치 등을 제출하도록 안내하고 접수한다.

② 퇴직 원인별 통계화 및 인사 제도 개선 사항을 파악한다.

1. 퇴직 유형에 따라 통계를 수정 및 관리한다.
2. 충동적, 자발적 퇴직을 최소화할 수 있도록 원인을 파악하고 조치한다.
3. 퇴직의 원인에 따라 회사의 인사 제도 등의 문제점을 개선·보완하도록 하고, 사후 조치한다.

③ 퇴직자에게 지원하는 지원 프로그램 자료를 준비하고 설명한다.

퇴직 대상자에게 퇴직 후 회사에서 지원하는 프로그램을 설명해 주고, 적절한 것을 선택할 수 있도록 도와준다.

수행 tip

- 퇴직 절차 설명과 퇴직 유형별 통계 관리를 한다.
- 퇴직자에게 지원하는 프로그램을 잘 설명해 준다.
- 퇴직 원인별 인사 제도의 문제점을 파악하고, 개선 사항을 모색한다.

2-2. 퇴직 유형별 퇴직금 산정

학습 목표

- 퇴직 유형에 따라 퇴직 예정자에게 지급해야 할 퇴직금을 산정할 수 있다.

필요 지식 /

① 퇴직금 제도

퇴직금 제도란 근로자가 일정 기간 동안 근속하고 퇴직할 경우 지급되는 수당을 지급하는 제도이다. 따라서 기업에서는 퇴직자에게 퇴직금 지급을 위한 퇴직금 산정과 명예퇴직금 등 추가적 지급액을 산정하고, 본인에게도 통지를 해 주도록 한다. 또 퇴직 익일부터 고용 보험 상실 신고도 실시하도록 한다.

1. 퇴직 소득의 범위

퇴직 소득이란 해당 과세 기간에 발생한 다음의 소득을 의미한다.

- (1) 공적 연금 관련법에 따라 받는 일시금
 - (2) 사용자 부담금을 기초로 하여 현실적인 퇴직을 원인으로 지급받는 소득
 - (3) 위 (1)의 소득을 지급하는 자가 퇴직 소득의 일부 또는 전부를 지연하여 지급하면서 지연 지급에 대한 이자를 함께 지급하는 경우 해당 이자
 - (4) 「과학기술인공제회법」 제16조의 ①항 3호에 따라 지급받는 과학 기술 발전 장려금
 - (5) 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제14조에 따라 지급받는 퇴직 공제금
- 퇴직 급여의 퇴직 소득 범위는 사용자 부담금을 기초로 하여 지급받는 소득을 원천으로 하고, 현실적인 퇴직을 원인으로 근로자가 지급받는 소득을 말한다.

2. 현실적인 퇴직과 퇴직금

일반적으로 퇴직을 하면 퇴직 급여를 실제로 지급받는 것과 상관없이 현실적인 퇴직으로 보고 퇴직 처리를 하여야 한다. 단, 아래와 같은 사유로 퇴직을 하는 경우에는 퇴직 급여를 실제로 지급받지 아니한 경우 현실적인 퇴직으로 판단하지 않을 수 있으므로 퇴직 처리를 하지 않아도 된다. 하지만 아래의 사유가 발생한 경우 퇴직 급여를 지급받은 경우에는 당연히 현실적인 퇴직이 됨을 유의하여야 한다.

- (1) 종업원이 임원이 된 경우
- (2) 합병·분할 등 조직 변경, 사업 양도, 직·간접으로 출자 관계에 있는 법인으로의 진출 또는 동일한 사업자가 경영하는 다른 사업장으로의 진출이 이루어진 경우
- (3) 법인의 상근 임원이 비상근 임원이 된 경우

3. 퇴직 연금 제도

(1) 개요

퇴직 급여 재원을 외부 금융 기관에 미리 적립하여 근로자 퇴직 시 안전하게 수급하고, 연금(또는 일시금)으로 수령할 수 있도록 노후 설계가 가능한 퇴직 급여 제도이다.

- 2005년 「근로자퇴직급여보장법」 시행으로 퇴직 연금제 도입

- 2016년 12월말 기준 34만 개 사업장 도입, 581만 명(가입률 50%) 가입

기존 퇴직금제 대신 퇴직 연금제로 전환하고자 하는 사업주는 근로자 대표의 동의를 얻어 퇴직 연금 제도(확정 급여형 또는 확정 기여형 등)를 운영한다.

(가) 확정 급여형(defined benefit)

근로자의 퇴직 급여가 사전에 확정되며, 사용자의 적립 부담은 적립금 운용 결과에 따라 변동된다.

(나) 확정 기여형(defined contribution)

사용자의 부담금이 사전에 확정되고, 근로자의 퇴직 급여는 적립금 운용 결과에 따라 변동된다.

(2) 운영 방법

퇴직 연금 제도를 선택한 경우 ‘퇴직 연금 규약’을 작성하여 고용노동부 장관(지방고용노동관서)에게 신고하여야 하며, 운영 관련 업무(운용 관리 업무 및 자산 관리 업무)를 퇴직 연금 사업자(금융 기관)에게 위탁하여야 한다.

〈표 2-1〉 퇴직금과 퇴직 연금

구 분	퇴직금	확정 급여형	확정 기여형
퇴직 급여 형태	일시금	연금 또는 일시금	연금 또는 일시금
급여 수준	근속 연수 1년당 30일분의 평균 임금	일시금 기준으로 퇴직금과 동일	근로자 각자의 운용 실적에 따라 변동
사용자 부담	근속 연수 1년당 30일분의 평균 임금	퇴직금과 같음	연간 임금 총액의 12분의 1(연 1회 이상 납부)
적립 방식과 수급권 보장	사내 적립, 불안정, 도산 위험에 취약	부분 사외 적립, 부분 보장, 도산 위험 존재	전액 사외 적립, 보장
적립금의 운용	사용자	사용자	근로자

② 퇴직금 산정

퇴직금은 퇴직 직원과 그 가족의 생활을 보장하기 위한 제도이기 때문에 퇴직의 사유, 외형적인 명칭, 종류와는 관계없이 계속 근로 연수(재직 기준) 1년 이상인 근로자가 근로 계약이 종료되면 지급해야 하는 법이 정한 금품이므로 반드시 지급해야 한다. 또 「근로기준법」 등에서 정한 법령도 어김없이 준수하도록 한다.

1. 퇴직금 계산법

현행 「근로기준법」에서는 사업주는 계속 근로 연수 1년에 대하여 30일분의 평균 임금을 퇴직금으로 퇴직하는 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하도록 규정하고 있다. 이 제도는 근로자 측의 경우 퇴직 후 근로자와 그 가족의 생활을 보장받을 수 있고, 사업주 측의 경우 근로자로 하여금 회사에 정착성과 애사심을 높여 노무 관리의 효율성을 기하려는 데 목적이 있다. 과거에는 5인 이상 사업장에만 적용되었으나, 2010. 12. 01.부터 1인 이상 사업장까지 확대 적용하게 되어 이제 규모가 작은 회사도 모두 적용되는 일반 보편적인 제도로 할 수 있다.

$$(1) \text{ 퇴직금} = 1\text{일 평균 임금} \times 30(\text{일}) \times (\text{총 재직 일수} / 365)$$

$$(2) \text{ 평균 임금} = \text{퇴직 전 3개월 임금 총액} (① + ② + ③) / \text{퇴직 전 3개월 총일수}$$

(가) 3개월 임금 총액

$$(나) \text{ 상여금} = \text{연간 상여금} \times 3/12$$

$$(다) \text{ 연차} = (1\text{일 통상 임금} \times \text{미사용 연차 일수} \times 3/12)$$

통상 임금

통상 임금은 각종 법정 수당(시간 외 근로 수당, 휴일 근로 수당, 연차 근로 수당, 월차 근로 수당, 해고 수당, 생리 수당 등)을 계산하는 기준이다. 간혹 일부 회사에서는 이러한 각종 법정 수당을 기본급만을 기준으로 하여 지급하는 경우가 있는데 이는 잘못이며, 이를 잘 알아 두어 불이익이 없도록 해야 한다.

각종 법정 수당의 기준액을 무엇으로 하느냐에 따라 월급액의 차이가 많이 발생하기 때문에 노사 간에 초미의 관심사이다.

〈표 2-2〉 통상 임금과 지급 기준

임금	관련 법률	지급 기준
해고 예고 수당	근로기준법 제26조	1일 통상 임금 × 30일
휴업 수당	근로기준법 제46조	통상 임금의 100% × 휴업 일수 또는 평균 임금의 70% × 휴업 일수
연장, 야간, 휴일 근로 수당	근로기준법 제56조	시간당 통상 임금 × 연장, 야간, 휴일 근로 시간 × 50%
연차 수당	근로기준법 제60조	1일 통상 임금 × 미사용 연차 휴가일수
출산 휴가 급여	고용보험법 제76조	1일 통상 임금 × 90일(상한액은 별도)

통상 임금의 구성

통상 임금은 기본적으로 기본급과 각종 수당으로 구성된다. 그러나 월급여 명세서에 나와 있는 모든 수당이 다 통상 임금에 포함되는 것은 아니며, 변동성의 임금(수당)은 제외된다.

- 법 기준 근로 시간 또는 그 이내에서 정한 근로 시간에 대하여 지급하기로 정한 기본급 임금
- 노조와의 단체 협약 또는 취업 규칙, 근로 계약 등에 의하여 근로자에게 '고정적·일률적으로' 1 임금 산정 기간(즉, 1개월)에 지급하기로 정하여진 고정급 수당

즉, 통상 임금은 실제 근무 일수와 지급한 임금에 상관 없이 고정적이고 평균적인 일반 임금, 즉 기본급과 이에 준하여 고정적으로 지급되는 수당의 1일 평균치를 말한다.

출처: 노동OK-통상임금이란? <http://www.nodong.or.kr>에서 2018. 7. 20. 검색.

통상 임금에 포함되는 수당 예시

가족 수당

노동부 행정 해석(지침)에서는 대체로 가족 수당을 통상 임금에 포함시키지 않고 있으나, 각종의 법원 판례에서는 전 근로자에게 지급되는 경우(부양 가족의 유무와 관계없이 일률적으로 지급되는 경우)에 한하여 통상 임금에 포함시키도록 하고 있다.

급식대

가족 수당과 마찬가지로 노동부 행정 해석(지침)에서는 급식대를 통상 임금에 포함시키지 않도록 하고 있으나, 각종 법원 판례에서는 전 사원에 대하여 일률적으로 현금으로 지급되고, 사용자에게 그 지급 의무가 명시되어진 경우에 한하여 통상 임금에 포함시키도록 하고 있다.

기타 통상 임금에 포함되는 수당

직무 수당, 직책 수당, 근속 수당, 면허 수당, 승무 수당, 물가 수당 등 물가 변동이나 직급 간의 임금 격차를 조정하기 위하여 지급되는 수당, 업무 장려 수당 등 업무 능률을 향상시킬 목적으로 근무 성적에 관계없이 일률적으로 지급되는 수당 등

기타 통상 임금에 포함되지 않는 임금

상여금, 근무일에만 지급되는 승무 수당, 업무 능력에 따라 지급되는 업무 장려 수당, 숙직 수당, 통근 수당, 생활 보조 및 복지 후생적으로 보조되는 금품(경조비 등), 실비 변상으로 지급되는 출장비나 업무 활동비 등

출처: 노동OK-통상임금이란? <http://www.nodong.or.kr>에서 2018. 7. 20. 검색.

2. 퇴직금 자가 진단

고용노동부 사이트에서 '나의 퇴직금 계산'을 클릭하여 정확한 계산을 확인할 수 있다.

The screenshot shows the official website of the Korea Labor Service (고용노동부). At the top, there is a search bar with '퇴직금' (Retirement Fund) entered. Below the search bar, there are several navigation tabs: '통합검색' (Integrated Search), '뉴스소식' (News), '정보공개' (Information Disclosure), '정책자료' (Policy Data), '법령정보' (Legal Information), '자주하는 질문' (Frequently Asked Questions), and '지방노동관서' (Local Labor Offices). The '통합검색' tab is selected, and it shows search results for '퇴직금'. A red box highlights the link '나의 퇴직금 계산해 보기' (Calculate My Retirement Fund). To the right of the main content, there is a sidebar with a list of related services, including '실업급여' (Unemployment Insurance), '퇴직금' (Retirement Fund), '고용보험' (Employment Insurance), '임금' (Wage), '근로계약서' (Labor Contract), '내일배움카드' (Tomorrow's Learning Card), '육아휴직' (Parental Leave), '모성보호' (Maternity Protection), '법정의무교육' (Mandatory Legal Education), and '연차' (Vacation).

출처: 고용노동부(<http://www.moel.go.kr>), 2018. 06. 10. 스크린샷.

[그림 2-1] 나의 퇴직금 계산하기 화면

③ 추가 지급할 금액의 산정

퇴직금 외에 명예퇴직금, 위로금 등 부가적, 추가적으로 지급할 퇴직 유형별 금액을 관련 규정에 의해 산정하고, 산출 방식 등에 대해 당사자들에게 설명할 수 있도록 준비한다.

④ 각종 보험 상실 신고

퇴직 익일자로 해당자에 대한 고용 보험 등 관련 보험의 상실 신고를 의미한다.

1. 고용 보험 피보험 자격 취득 및 상실 신고 제도

(1) 사업 목적

고용 보험 가입 대상 근로자의 피보험 자격 취득과 상실 등의 엄격한 관리를 통해 실업 급여 등 고용 보험의 적정한 운영에 목적이 있다.

(2) 사업 내용

(가) 피보험 자격 취득 신고

사업주는 근로자를 채용한 경우 취득 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 15일 까지 '피보험 자격 취득 신고서'를 관할 고용센터에 제출해야 한다.

(나) 피보험자 관리

넓은 의미의 '고용 보험 피보험자 관리'라 함은 다음 일련의 과정을 체계적으로 관리하는 것을 말한다.

1) 보험료의 징수

고용 보험의 가입 대상이 되는 근로자로부터의 보험료 징수

2) 피보험 자격의 관리

근로자의 고용 보험 피보험 자격의 취득/상실 등 자격 변동 사항의 관리

3) 실업 급여 지급

이직 후 실업 급여 수급 자격의 발생에 따른 구직 급여 및 취업 촉진 수당 등 각종 급여의 지급

좁은 의미의 '고용 보험 피보험자 관리'는 '보험료의 징수'와 '실업 급여 지급 업무 관리'를 독립된 영역으로 분리하여 고용 보험의 가입 대상이 되는 근로자의 피보험 자격 취득과 상실 등에 따른 자격 관리만을 말한다.

(다) 피보험 자격 취득 신고

사업주는 그 사업에 고용된 피보험자의 취득 사유가 발생한 경우, 이를 신고해야 한다.

- 신고 기한: 취득 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 15일까지
- 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- 신고 서식: 고용 보험 피보험 자격 취득 신고서

1) 자격 취득일

자격 취득일은 새로 보험 관계가 성립되는 사업의 경우에는 보험 관계 성립일, 고용 보험 적용사업에 새로 채용된 경우에는 근로 계약상의 근로 개시일, 피보험 자격이 없는 근로자가 근로 계약의 변경 등으로 피보험 자격을 취득하게 되는 경우에는 변경된 근로 계약의 근로 개시일, 고용 보험 가입 신청을 한 외국인의 경우에는 승인을 받은 날의 다음 날, 둘 이상의 사업장에 동시에 고용된 근로자가 나중에 신고된 사업장에서 피보험 자격을 취득하는 경우에는 이미 피보험 자격을 취득한 사업장에서의 피보험 자격 상실일이다.

2) 피보험 자격의 소급 취득

취득일은 자격 취득의 확인이 이루어진 날로부터 소급하여 3년 되는 날이며, 임금 대장 등 근로 사실을 입증할 수 있는 서류를 증빙 자료로 제출한다.

(라) 피보험 자격 상실 신고

사업주는 그 사업에 고용된 피보험자의 상실 사유가 발생한 경우 이를 신고해야 한다.

- 신고 기한: 상실 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 15일까지
- 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- 신고 서식: 고용 보험 피보험 자격 상실 신고서

1) 자격 상실일

이직(퇴직)에 의하여 피보험 자격을 상실하는 경우에는 이직일(퇴직일)의 다음날(예: 2006. 4. 15.까지 근로를 제공한 경우 상실일은 2006. 4. 16.임), 사망한 경우에는 사망한 날의 다음 날, 고용 보험이 적용되는 사업의 보험 관계가 소멸하는 경우에는 당해 사업의 보험 관계 소멸일, 근로 계약의 변경으로 피보험 자격을 상실하는 경우에는 기존의 근로 관계가 종료되는 날의 다음 날, 고용 보험에 가입한 외국인 근로자가 고용 보험 탈퇴 신청을 한 경우에는 고용노동부 장관의 승인을 얻은 날의 다음 날, 피보험자가 제8조의 규정에 의한 적용 제외 근로자에 해당하게 된 경우에는 그 적용 제외 대상자가 된 날, 이중 고용으로 피보험 자격을 상실하는 경우에는 나중에 고용된 사업에서의 피보험 자격 취득일이다.

2) 상실(이직) 사유

해당 사업장에서 근로자가 자격을 상실(이직)하게 된 원인을 사실 관계에 입각하여 정확하게 확인 입력하여야 한다.

일용 근로자는 '피보험 자격 취득 및 상실 신고서'를 대신하여 매월 해당 근로자에 대해 다음달 15일까지 '근로 내용 확인 신고서'를 제출한다.

(마) 이직 확인서

사업주는 그 사업에 고용된 피보험자의 상실이 이직으로 인한 경우 이를 신고하여야 한다. 다만, 구직 급여 수급 자격의 인정 신청을 원하지 아니하는 피보험 자격 상실자에 대해서는 신고하지 않는다.

- 신고 기한: 상실 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 15일까지
- 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- 신고 서식: 고용 보험 피보험 자격 이직 확인서

1) 이직일

이직일은 피보험자와 사업주 간의 고용 관계가 사실상 종료된 날이며, 원칙적으로는 피보험 자격 상실 신고서에 사업주가 신고한 상실일의 전날로 한다.

2) 이직 사유

실업 급여 수급 자격 제한 여부를 판단하는 기초 자료이므로 사업주가 가능한 한 구체적으로 기재하도록 한다.

※ 평균 임금 산정 및 입력과 관련된 의문 사항은 근로복지공단 지사로 문의하면 된다.

(바) 피보험자의 전근 신고

피보험자가 근무하는 장소가 동일한 사업주의 하나의 사업장에서 다른 사업장으로 변동된 경우 이를 신고하여야 한다(단순한 출장은 제외).

- 신고 기한: 전보일로부터 14일 이내
- 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- 신고 서식: 고용 보험 피보험 자격 전근 신고서

1) 전근일

사업주가 지시한 발령일

(사) 피보험자 이름 등 변경 신고

피보험자의 이름 및 주민등록번호가 변경된 경우 피보험자의 정확한 신분 확인 및 고용 보험 제도 이용 시 불이익이 없도록 하기 위함이다.

- 신고 기한: 변경 또는 정정일로부터 14일 이내
- 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- 신고 서식: 고용 보험 내용 변경 신고서

(3) 위반 시 처분

피보험 자격 취득·상실 신고의 허위·지연 신고 및 미신고 시 과태료를 부과(1인당 5만원, 최대 300만원)한다.

(가) 관련 규정

- 「질서위반행위규제법」 제5조(다른 법률과의 관계)

※ 과태료 부과와 관련한 규정은 「질서위반행위규제법」(이하 “질서법”)이 다른 법률에 우선함.

- 「고용보험법」 제15조 및 제118조, 동법 시행령 제146조(별표 3)
- 노동 관계법 위반자에 대한 과태료 부과·징수 업무에 관한 규정(예규 제27호, 2012. 1. 9.)

(나) 과태료 부과 기준(「고용보험법 시행령」 별표 3) — 과태료의 부과 기준(제146조 관련)

위반 행위의 횟수에 따른 과태료의 부과 기준은 최근 1년간 같은 행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반 횟수는 위반 행위에 대하여 과태료 처분을 한 날과 다시 같은 위반 사항을 적발한 날을 각각 기준으로 하여 계산한다.

부과권자는 위반 행위자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별 기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반 행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반 행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의 2 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반 행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반의 내용·정도가 경미하여 사회적 피해가 적다고 인정되는 경우
- 4) 법 위반 상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
- 5) 그 밖에 위반 행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별 기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있다. 다만, 법 제118조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 6) 위반의 내용·정도가 중대하여 근로자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 7) 위반 행위의 정도, 위반 행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

(다) 위반 행위의 종류

1) 미신고

취득 등의 신고를 「고용보험법 시행령」 제7조에 정해진 법정 신고 기한 내에 신고하지 않은 경우(법정 신고 기한을 넘겨 신고한 지연 신고도 미신고에 포함)를 말한다.

2) 거짓 신고

신고한 취득 등의 신고 내용이 사실과 다른 경우를 말한다.

3) 지연 신고에 대한 과태료

신고하였으나 법정 기한을 경과하여 신고한 지연 신고에 대한 과태료 부과는 사업장 규모 및 지연 신고 기간에 따라 아래와 같이 순차적으로 확대하여 부과기준을 적용(2011년 ~ 현재)한다.

- 2014년부터 5인 미만 사업장의 6개월 미만 지연 신고 건에 대하여 즉시 과태료 부과 예정이었으나, 사업주들의 부담 등을 고려하여 적용을 유예

※ 5인 미만 사업장에 대해서는 별도 지침 시달 전까지 현행과 같이 6개월 이상 지연 건에 대해서만 즉시 부과

- 5인(5억 원) 이상 사업장에 대해서는 현행대로 법정 신고 기한으로부터 1개월 이상 지연 신고한 경우 즉시 과태료 부과
- 상시 근로자 수: 위반 행위가 발생한 날의 전월 말일 피보험자 수
 - ※ 단, 미신고 및 지연 신고의 경우 누락되어 있던 피보험자 수를 합산
 - ※ 건설 현장은 고용 보험 시스템의 사업장 정보상의 공사 금액 기준

(라) 위반 행위로 보기 어려운 사유

취득일·상실 사유 등의 신고 사항에 대하여 오해할 만한 명백한 사유가 있는 경우, 전산상의 오류로 잘못 신고된 경우, 사업주가 피보험 자격 신고를 한 후 착오신고 사실을 인지하고 즉시(법정 신고 기간 이내) 정정 신청하는 경우(다만 실업 급여, 고용 안정 사업 등의 부정 수급을 목적으로 정정하는 경우는 제외), 신고는 하였으나 취득일, 상실일, 상실 사유 등을 단순 오기한 경우이다.

- 1) 관세청의 질의 회신이나 세무 지도 또는 공적인 견해 표명에 의하여 납세 의무자 자신에게 어떤 의무가 없다고 믿는 경우(대법원 1995. 11. 4. 선고 95누10181)
- 2) 납세 의무자가 단순히 세무 공무원의 잘못된 설명을 듣고 의무를 해태한 경우(대법원 1997. 8. 22. 선고 96누 15404)
- 3) 고용 보험 EDI에 과태료 개정 전의 지침이 공지되어 사업주가 공지 내용을 보고 오인하여 착오 신고한 경우
- 4) 노동위원회의 화해 권고로 이직 사유가 변경되어 화해 조서가 확정된 경우

(4) 문의 및 참고 자료

고용노동부 고객상담센터(☎ 국번 없이 1350), 고용보험 홈페이지(www.ei.go.kr)를 통해 문의 및 확인할 수 있다.

수행 내용 1 / 통상 임금과 평균 임금 구분하기

재료·자료

- 통상 임금 노동부 예규

기기(장비·공구)

- 통상 임금 구분표

안전·유의 사항

- 통상 임금과 평균 임금의 판단 기준을 명확하게 숙지한다.

수행 순서

① 통상 임금과 평균 임금 및 기타 금품의 구분 기준을 결정한다.

1. 통상 임금에 포함되는 임금의 종류를 정리한다.
2. 평균 임금과 통상 임금의 관계를 정리한다.

② 제시된 도표를 보고 빈칸에 통상 임금과 평균 임금에 해당할 경우 ○으로 표시한다.

〈표 2-3〉 판단 기준에 따른 임금 구분

판단 기준 예시	통상 임금	평균 임금	기타 금품
1. 소정 근로 시간 또는 법정 근로 시간에 대하여 지급하기로 정하여진 기본급 임금			·
2. 일·주·월 기타 1 임금 산정 기간 내의 소정 근로 시간 또는 법정 근로 시간에 대하여 일급·주급·월급 등의 형태로 정기적·일률적으로 지급하기로 정하여진 고정급 임금	·	·	·
① 담당 업무나 직책의 경중 등에 따라 미리 정하여진 지급 조건에 의해 지급하는 수당: 직무 수당(금융 수당, 출납 수당), 직책 수당(반장 수당, 소장 수당) 등			·
② 물가 변동이나 직급 간의 임금 격차 등을 조정하기 위하여 지급하는 수당: 물가 수당, 조정 수당 등			·
③ 기술이나 자격·면허증 소지자, 특수 작업 종사자 등에게 지급하는 수당: 기술 수당, 자격 수당, 면허 수당, 특수 작업 수당, 위험 수당 등			·
④ 특수 지역에 근무하는 근로자에게 정기적·일률적으로 지급하는 수당: 벽지 수당, 한랭지 근무 수당 등			·

⑤ 버스, 택시, 화물 자동차, 선박, 항공기 등에 승무하여 운행·조종·항해·항공 등의 업무에 종사하는 자에게 근무 일수와 관계없이 일정한 금액을 일률적으로 지급하는 수당: 승무 수당, 운항 수당, 항해 수당 등			.
⑥ 생산 기술과 능률을 향상시킬 목적으로 근무 성적에 관계없이 매월 일정한 금액을 일률적으로 지급하는 수당: 생산 장려 수당, 능률 수당 등			.
⑦ 기타 제① 내지 제⑥에 준하는 임금 또는 수당			.
3. 실제 근로 여부에 따라 지급 금액이 변동되는 금품과 1 임금 산정 기간 이외에 지급되는 금품	.	.	.
① 「근로기준법」과 「근로자의날 제정에 관한 법률」 등에 의하여 지급되는 연장 근로 수당, 야간 근로 수당, 휴일 근로 수당, 월차 유급 휴가 근로 수당, 연차 유급 휴가 근로 수당, 생리 휴가 보전 수당 및 취업 규칙 등에 의하여 정하여진 휴일에 근로한 대가로 지급되는 휴일 근로 수당 등			.
② 근무일에 따라 일정 금액을 지급하는 수당: 승무 수당, 운항 수당, 항해 수당, 입궐 수당 등			.
③ 생산 기술과 능률을 향상시킬 목적으로 근무 성적 등에 따라 정기적으로 지급하는 수당: 생산 장려 수당, 능률 수당 등			.
④ 장기 근속자의 우대 또는 개근을 촉진하기 위한 수당: 개근 수당, 근속 수당, 정근 수당 등			.
⑤ 취업 규칙 등에 미리 지급 금액을 정하여 지급하는 일·숙직 수당			.
⑥ 상여금			.
가. 취업 규칙 등에 지급 조건, 금액, 지급 시기가 정해져 있거나 전 근로자에게 관례적으로 지급하여 사회 통념상 근로자가 당연히 지급받을 수 있다는 기대를 갖게 되는 경우: 정기 상여금, 체력 단련비 등			.
나. 관례적으로 지급한 사례가 없고, 기업 이유에 따라 일시적·불확정적으로 사용자의 재량이나 호의에 의해 지급하는 경우: 경영 성과 배분금, 격려금, 생산 장려금, 포상금, 인센티브 등			○
⑦ 봉사료(팁)로서 사용자가 일괄 관리 배분하는 경우			.
4. 근로 시간과 관계없이 근로자에게 생활 보조적·복리 후생적으로 지급되는 금품	.	.	.
① 통근 수당, 차량 유지비	.	.	.
가. 전 근로자에게 정기적·일률적으로 지급하는 경우	.	○	.
나. 출근 일수에 따라 변동적으로 지급하거나 일부 근로자에게 지급하는 경우	.	.	○
② 사택 수당, 월동 연료 수당, 김장 수당	.	.	.
가. 전 근로자에게 정기적·일률적으로 지급하는 경우	.	○	.
나. 일시적으로 지급하거나 일부 근로자에게 지급하는 경우	.	.	○
③ 가족 수당, 교육 수당	.	.	.

가. 독신자를 포함하여 전 근로자에게 일률적으로 지급하는 경우	.	○	.
나. 가족 수에 따라 차등 지급되거나 일부 근로자에게만 지급하는 경우(학자 보조금, 근로자 교육비 지원 등의 명칭으로 지급)	.	.	○
④ 급식 및 급식비	.	.	.
가. 근로 계약, 취업 규칙 등에 규정된 급식비로서, 근무 일수에 관계없이 전 근로자에게 일률적으로 지급하는 경우	.	○	.
나. 출근 일수에 따라 차등 지급하는 경우	.	.	○
5. 임금의 대상에서 제외되는 금품	.	.	.
① 휴업 수당, 퇴직금, 해고 예고 수당	.	.	○
② 단순히 생활 보조적, 복리 후생적으로 보조하거나 혜택을 부여하는 금품: 결혼 축의금, 조의금, 의료비, 재해 위로금, 교육 기관·체육 시설 이용비, 피복비, 통근 차·기숙사·주택 제공 등	.	.	○
③ 사회 보장성 및 손해 보험성 보험료 부담금: 고용 보험료, 의료 보험료, 국민 연금, 운전자 보험 등	.	.	○
④ 실비 변상으로 지급되는 금품: 출장비, 정보 활동비, 업무 추진비, 작업 용품 구입비 등	.	.	○
⑤ 돌발적인 사유에 따라 지급되거나 지급 조건이 규정되어 있어도 사유발생이 불확정으로 나타나는 금품: 결혼 수당, 사상병 수당 등	.	.	○
⑥ 기업의 시설이나 그 보수비: 기구 손실금 등	.	.	○

수행 tip

- 평균 임금은 통상 임금을 포함한다.
- 통상 임금에 포함되는 임금
 1. 소정 근로 시간 또는 법정 근로 시간에 대하여 지급하기로 정하여진 기본급 임금
 2. 일·주·월, 기타 1 임금 산정 기간 내의 소정 근로 시간 또는 법정 근로 시간에 대하여 일급·주 급·월급 등의 형태로 정기적·일률적으로 지급 하기로 정하여진 고정급 임금
- 평균 임금에 포함되는 임금은 실제 근로 여부에 따라 지급 금액이 변동되는 금품과 1 임금 산정 기간 이외에 지급되는 금품을 포함한다.

수행 내용 2 / 퇴직 유형별 퇴직금 산정하기

재료·자료

- 퇴직금 지급 규정, 명예퇴직 등 추가적 지급 규정, 고용 보험 등 각종 보험 상실 신고 근거

기기(장비·공구)

- 퇴직금 계산 시트, 세금 공제율 조건표

안전·유의 사항

- 퇴직금 등 산정 착오 예방에 만전을 기한다.

수행 순서

- ① 퇴직금, 퇴직 연금 산정 기준에 따라 퇴직금 등을 산정한다.

퇴직금(퇴직 급여)은 규정에서 정한 퇴직금 지급액을 산정한다. 회사에 별도의 퇴직금 규정, 임원 퇴직금 규정 등이 있을 경우 이를 적용한다.

※ 퇴직금 산정은 회사 자체의 ERP, 회계 S/W 등 업무가 전산화되어 있어 퇴직금 산정 자체는 어렵지 않으므로, 이를 이용하여 작성하면 쉽게 작업할 수 있다.

※ 한편, 퇴직 보험제 또는 퇴직 연금 제도(확정 급여형, 확정 기여형) 운영 시 이에 의한 지급도 잘 챙기도록 한다.

1. 고용노동부의 사이트에 접속하여 퇴직금 자가 진단을 수행한다.

(1) 근로자의 입사 일자와 퇴직 일자를 입력한다.

(가) 입사 일자: 1993년 3월 1일

(나) 퇴사 일자: 2020년 2월 28일

(다) 재직 일수: 9,860일

(라) 퇴직 전 3개월 임금 총액 계산(세전 금액)

〈표 2-4〉 퇴직금 자가 진단을 위한 정보(예시)

기간	기간별 일수	기본급(원)	기타 수당(원)
2019. 11. 28. ~ 11. 30.	3	3,000,000	1,200,000
2019. 12. 1. ~ 12. 31.	31	3,300,000	1,120,200
2020. 1. 1. ~ 1. 31.	31	3,300,000	1,200,000
2020. 2. 1. ~ 2. 27.	27	3,300,000	1,200,000
합계	92	12,900,000	4,720,200

퇴직금 계산

퇴직금 계산 하기

입사일자: 1993년 3월 1일

퇴직일자: 2020년 2월 28일

재직일수: 9860 일

※ 퇴직일자는 마지막으로 근무한 날의 다음날자를 기재.
 ※ 재직일수 중 제외기간이 있는 경우는 [재직일수]를 수정할 것.

평균임금계산
기간보기

퇴직전 3개월 임금 총액 계산(세전금액)

임금초기화

기간	기간별일수	기본급	기타수당
2019.11.28 ~ 2019.11.30	3 일	3,000,000 원	1,200,000 원
2019.12.1 ~ 2019.12.31	31 일	3,300,000 원	1,120,200 원
2020.1.1 ~ 2020.1.31	31 일	3,300,000 원	1,200,000 원
2020.2.1 ~ 2020.2.27	27 일	3,300,000 원	1,200,000 원
합계	92 일	12,900,000 원	4,720,200 원

※ 기간별 일수는 제외하여야 할 날이 있을 경우 수정 가능

[그림 2-2] 퇴직금 계산 화면

- (2) 최근 3개월분의 급여 입력과 추가로 기타 수당이 있을 경우 기간에 맞게 입력한다.
- (3) 평균 임금 계산 항목을 클릭하여 1일 평균 임금을 자동으로 계산한다.
- (4) 퇴직금 계산 항목을 클릭하여 근로자의 퇴직금을 바로 계산한다.

연간상여금 총액: 원

연차수당: 원

1일 평균임금: 원
 평균임금계산

1일 통상임금: 원

퇴직금: 원
 퇴직금계산
엑셀로 결과보기

* 1일 통상임금이 1일 평균임금보다 클 경우 1일 통상임금을 기준으로 퇴직금이 계산됩니다.
 * 회사내규등에 따라 실제 지급액과 차이가 있을 수 있습니다.

[그림 2-3] 퇴직금 계산 화면

- (5) 산출된 퇴직금 계산 항목을 엑셀로 결과 보기 항목을 클릭하여 파일로 저장한다.

* 퇴직금 계산 결과 *			
입사일자: 1993 년 3월 1일			
퇴직일자: 2020 년 2월 28일			
재직일자: 9860 일			
퇴직전 3개월간 임금총액			
기간	기간별일수	기본급	기타수당
2019.11.28 ~ 2019.11.30	3 일	3,000,000 원	1,200,000 원
2019.12.1 ~ 2019.12.31	31 일	3,300,000 원	1,120,200 원
2020.1.1 ~ 2020.1.31	31 일	3,300,000 원	1,200,000 원
2020.2.1 ~ 2020.2.27	27 일	3,300,000 원	1,200,000 원
합계	92 일	12,900,000 원 ①	4,720,200 원 ②
연간상여금 총액 ③	0 원		
연차수당 ④	100,000 원		
1일평균임금	191,795.66 원		
통상임금	원		
퇴직금	155,433,304.73 원		
1일 평균임금 계산식			
1일평균임금 = $\frac{\text{퇴직일 이전 3개월간에 지급 받은 임금총액}}{\text{퇴직일 이전 3개월간의 총 일 수}}$			
1일평균임금 계산과정 = $\frac{12,900,000 \text{ ①} + 4,720,200 \text{ ②} + 0 \text{ ③} (3/12) + 100,000 \text{ ④} (3/12)}{92}$			
퇴직금 계산식			
퇴직금 = 1일 평균임금 × 30(일) × (총 재직일수/365)			
퇴직금 계산과정 = 1일 평균임금 191,795.66원 × 30일 × (9860일/ 365일)			

출처: 고용노동부(<http://www.moel.go.kr>). 2018. 06. 10. 스크린샷.
 [그림 2-4] 퇴직금 계산 내역 엑셀(Excel) 화면

2. 고용노동부의 사이트에 접속하여 다음 조건으로 퇴직금을 계산해 본다.

(1) 퇴직 조건

(가) 입사 일자: 2014년 10월 2일

(나) 퇴사 일자: 2017년 9월 16일

(다) 재직 일수: 1,080일

(라) 월 기본급: 2,000,000원

(마) 월 기타 수당: 360,000원

(바) 연간 상여금: 4,000,000원

(사) 연차 수당 지급 기준액: 60,000원

(아) 연차 수당은 퇴직 전전년도(2015년)에 발생한 휴가 중 퇴직 전년도(2016년)에 미사용한 휴가 일수분의 합계

(2) 퇴직 전 3개월간 임금 총액(세전 금액)

기간	기간별일수	기본급	기타수당
2017.6.16 ~ 2017.6.30	15일	1,000,000원	180,000원
2017.7.1 ~ 2017.7.31	31일	2,000,000원	360,000원
2017.8.1 ~ 2017.8.31	31일	2,000,000원	360,000원
2017.9.1 ~ 2017.9.15	15	1,000,000원	180,000원
합계	92일	6,000,000원	1,080,000원

[그림 2-5] 퇴직 전 3개월간 임금 총액 계산 내역

(3) 평균 임금의 산정 연간 상여금

총액: 4,000,000원

연차 수당: 300,000원(60,000원 × 5일)

A. 3개월간 임금 총액: 7,080,000원 = 6,000,000원 + 1,080,000원

B. 상여금 가산액: 1,000,000원 = 4,000,000원 × (3개월/12개월)

C. 연차 수당 가산액: 75,000원 = (60,000원 × 5일) × (3개월/12개월)

1일 평균 임금 = 퇴직일 이전 3개월간 지급받은 임금 총액 (A + B + C)/퇴직일 이전 3개월간의 총 일수

88,641원 31전 = (7,080,000원 + 1,000,000원 + 75,000원)/92

$$(4) \text{ 퇴직금} = 1\text{일 평균 임금} \times 30(\text{일}) \times (\text{재직 일수}/365)$$

② 명예퇴직 등 부가적으로 지급할 금액은 관련 기준에 따라 산정한다.

1. 퇴직금 외에 명예퇴직금, 위로금 등 부가적, 추가적으로 지급할 퇴직 유형별 금액을 관련 규정에 의해 산정하고, 산출 방식 등에 대해 당사자들에게 설명해 주도록 한다.
2. 산정된 내역을 재확인하고, 「소득세법」 등에 의한 세액을 확인하여 착오가 없도록 한다.

사례 1: 명예퇴직 제도와 명예퇴직금

명예퇴직 제도의 취지

명예퇴직 제도는 평생 봉직을 요건으로 하는 직업 공무원제 하에서는 정년까지 재직하는 것이 전제되어 있으나, 장기 근무로 인한 조직의 침체와 행정 능률 저하를 방지하기 위하여 정년이 되기 전에 자진하여 공무원 신분을 종료하는 사람에게 별도의 금전적 혜택을 부여하는 것임.

* 장기 근속한 공무원 대신 신규 공무원을 충원할 수 있어 궁극적으로는 국가 예산 절감의 효과도 있음.

명예퇴직 제도의 특수성

명예퇴직 제도는 부처의 예산 및 인력 운영 사정, 법령에 규정된 제한 사유에 대한 엄정한 심사 행위가 수반된다는 점에서 일반적인 의원 면직과는 다를 뿐만 아니라, 일정한 사유나 요건의 성립으로 당연히 효력이 발생하는 당연 퇴직과도 구별됨.

본인의 퇴직 의사를 존중한다는 점에서 본인의 의사와는 관계없이 법률에 정한 사유 발생 시 임용권자가 직권으로 퇴직을 시키는 직권 면직과도 다름.

명예퇴직 제도의 근거 법규

- 「국가공무원법」 제74조의 2(이하 법)
- 국가 공무원 명예퇴직 수당 등 지급 규정(이하 규정)
- 규정 제10조에 의해 각 기관에서 정한 특례 규정
- 공무원 임용 규칙 제92조

명예퇴직 수당 지급 기본 요건(법 제74조의 2제1항, 규정 제3조 제1항)

1. 공무원으로 20년 이상 근속한 사람(법 제74조의 2 제1항, 규정 제3조 제1항)
 - 근속 요건 20년의 계산은 「공무원연금법」 제23조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따름. 따라서 동법에 따른 공무원 경력, 군 경력, 사립학교 교원 경력을 합산하여 재직 기간이 20년 이상인 규정 제3조 제1항의 해당자는 명예퇴직 대상임.
 - 반드시 유의할 점은 명예퇴직 수당을 신청할 시점에 경력직 공무원이어야 하며(규정 제7조의 2에 해당될 경우 예외), 명예퇴직일 기준 20년 이상의 경력을 충족시켜야 함.
 - ☞ 따라서 각 기관에서는 명예퇴직 대상자 심사·결정 시 근속 기간 20년 이상 충족 여부를 공무원연금공단에 확인하여야 함.
2. 정년 잔여 기간이 1년 이상인 사람(규정 제3조 제1항)
 - 명예퇴직일로부터 정년퇴직일까지 1년 이상이 되어야 함. 즉, 정년퇴직일이 2016년 12월 31일인 경우 2015년 12월 31일 이전에 명예퇴직을 하여야 함.

3. 명예퇴직 수당 또는 공로 퇴직 수당·명예 전역 수당 등 명예퇴직 수당에 준하는 수당을 기 지급받지 않은 사람(규정 제3조 제1항의 단서)

- 본 규정에 의해 명예퇴직 수당을 이미 지급받은 사람 또는 명예퇴직 수당과 명칭은 같지 않더라도 특별 법령에 의해 공로 퇴직 수당, 명예 전역 수당 등 명예퇴직 수당에 준하는 금액을 지급받은 사람이 기 지급받은 명예퇴직 수당을 반납하고 경력직 공무원으로 재임용된 경우에도 재명예퇴직은 허용하지 않음.
따라서 군인, 교사, 입법부 또는 사법부 공무원이 명예퇴직 수당을 지급받은 다음, 경력 경쟁 시험 등을 거쳐 동종 또는 다른 종류의 경력직 공무원에 재임용된 후 경력 합산을 통하여 명예퇴직 수당 지급 요건을 갖춘다고 하더라도 이미 명예퇴직 수당을 지급받았으므로 대상에서 제외됨.

명예퇴직 수당 지급액 산출 예시

1. 호봉제 적용 대상자의 경우

- 정년 잔여 기간 4년(정년 잔여 기간이 5년 이내인 사람)
: 월 봉급액(봉급표 상의 봉급액의 68퍼센트)의 반액×48월(정년 잔여 월수)
- 정년 잔여 기간 6년(정년 잔여 기간이 5년 초과 10년 이내인 사람)
: 월 봉급액(봉급표 상의 봉급액의 68퍼센트)의 반액×[60월+(72월(정년 잔여)-60월)/2]
- 정년 잔여 기간 12년(정년 잔여 기간이 10년 이상인 사람): 월 봉급액(봉급표 상의 봉급액의 68퍼센트)의 반액×[60월+(120월(102년)-60월)/2]

2. 연봉제 적용 대상자의 경우: 5급(상당) 공무원 또는 국립대학의 교원은 84%의 67.5%

- 정년 잔여 기간 4년(정년 잔여 기간이 5년 이내인 사람)
: 월 봉급액(연봉 월액(성과 연봉 제외)의 78%의 68.54%)의 반액×48월(정년 잔여 월수)
- 정년 잔여 기간 6년(정년 잔여 기간이 5년 초과 10년 이내인 사람)
: 월 봉급액(연봉 월액(성과 연봉 제외)의 78%의 68.54%)의 반액×[60월+(72월(정년 잔여)-60월)/2]

③ 퇴직 익일자로 각종 보험 상실 신고를 한다.

고용 보험, 건강 보험 등 상실 신고는 고용센터, 건강보험공단 등에서 정한 절차에 따라 실시한다.

1. 신고 개요

사업주는 그 사업에 고용된 피보험자의 상실 사유가 발생한 경우 이를 신고해야 한다.

- (1) 신고 기한: 상실 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 15일까지
- (2) 신고 기관: 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사
- (3) 신고 서식: 고용 보험 피보험 자격 상실 신고서

2. 자격 상실일

- (1) 이직(퇴직)에 의하여 피보험 자격을 상실하는 경우에는 이직일(퇴직일)의 다음 날
예) 2016. 4. 15.까지 근로를 제공한 경우 상실일은 2016. 4. 16.임.
- (2) 사망한 경우에는 사망한 날의 다음 날
- (3) 고용 보험이 적용되는 사업의 보험 관계가 소멸하는 경우에는 당해 사업의 보험 관계 소멸일

- (4) 근로 계약의 변경으로 피보험 자격을 상실하는 경우에는 기존의 근로 관계가 종료되는 날의 다음 날
- (5) 고용 보험에 가입한 외국인 근로자가 고용 보험 탈퇴 신청을 한 경우에는 고용노동부 장관의 승인을 얻은 날의 다음 날
- (6) 피보험자가 제8조의 규정에 의한 적용 제외 근로자에 해당하게 된 경우에는 그 적용 제외 대상자가 된 날
- (7) 이중 고용으로 피보험 자격을 상실하는 경우 나중에 고용된 사업에서의 피보험 자격 취득일

3. 상실(이직) 사유

해당 사업장에서 근로자가 자격을 상실(이직)하게 된 원인을 사실 관계에 입각하여 정확하게 확인, 입력하여야 한다.

4. 유의 사항

상실 사유는 실업 급여 수급 자격 및 고용 안정 지원금과 관련하여 중요한 기초 자료가 되므로 정확하게 확인하여 상실 사유와 구분 코드를 구체적으로 자세히 기재한다(자의적인 판단에 의한 임의 입력으로 훗날 민원이 발생하는 경우가 매우 빈번하게 발생되고 있으므로 각별히 유의해야 한다).

■ 고용보험법 시행규칙[별지 제6호 서식] <개정 2016. 11. 17.>

국민연금 []사업장가입자자격상실신고서
고용보험 []피보험자격상실신고서

건강보험 []직장가입자자격상실신고서
산재보험 []근로자고용종료신고서

※ 유의사항 및 작성방법은 뒷면을 참고하여 주시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

(앞 쪽)

접수번호				접수일자				처리기간 3일(고용보험은 7일)								
사업장		사업장관리번호		명칭		전화번호		FAX번호								
		소재지								(-)						
보험사무대행기관		명칭		번호		하수급인관리번호(건설공사등의 미승인 하수급인으로 한정함)										
연번	성명	주민(외국인) 등록번호	전화번호 (이동전화)	국민연금		건강보험						[]고용보험 []산재보험				
				상실 연월일	상실 부호	상실 연월일	상실 부호	연간보수총액				퇴직 전 3개월간 평균 보수	상실 연월일	상 실 사 유		당해연도 보수총액
								당해연도		전년도				구체적 사유	구분 코드	
								보수총액	산정 월수	보수총액	산정 월수					

「고용보험법 시행령」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 위와 같이 자격상실신고를 합니다.

년 월 일

신고(확인)인(사용자·대표자)

(서명 또는 인) / []보험사무대행기관

(서명 또는 인)

국민연금공단 이사장/국민건강보험공단 이사장/근로복지공단 ○○지역본부(지사)장 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[그림 2-6] 고용 보험 피보험 자격 상실 신고서 등 서식

사례 2: 퇴직금과 실업 급여 관련법 적용 사례

‘취업 규칙’의 ‘퇴직’ 관련 내용 중 「근로기준법」과 「근로자퇴직급여 보장법」에서 정한 퇴직 급여 종류 확인

「근로기준법」

제34조(퇴직 급여 제도) 사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직 급여 제도에 관하여는 ‘근로자퇴직 급여 보장법’이 정하는 대로 따른다.

「근로자퇴직급여 보장법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “평균 임금”이란 ‘근로 기준법’ 제2조 제1항 제6호에 따른 평균 임금을 말한다.
5. “급여”란 퇴직 급여 제도나 제25조에 따른 개인형 퇴직 연금 제도에 의하여 근로자에게 지급되는 연금 또는 일시금을 말한다.
6. “퇴직 급여 제도”란 확정 급여형 퇴직 연금 제도, 확정 기여형 퇴직 연금 제도 및 제8조에 따른 퇴직금 제도를 말한다.
7. “퇴직 연금제도”란 확정 급여형 퇴직 연금 제도, 확정 기여형 퇴직 연금 제도 및 개인형 퇴직 연금 제도를 말한다.
8. “확정 급여형 퇴직 연금 제도”란 근로자가 받을 급여의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직 연금 제도를 말한다.
9. “확정 기여형 퇴직 연금 제도”란 급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할 부담금의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직 연금 제도를 말한다.
10. “개인형 퇴직 연금 제도”란 가입자의 선택에 따라 가입자가 납입한 일시금이나 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립·운용하기 위하여 설정한 퇴직 연금 제도로서, 급여의 수준이나 부담금의 수준이 확정되지 아니한 퇴직 연금 제도를 말한다.

제8조(퇴직금 제도의 설정 등)

- ① 퇴직금 제도를 설정하려는 사용자는 계속 근로 기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균 임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 사용자는 주택 구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속 근로 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 근로 기간은 정산 시점부터 새로 계산한다.

제9조(퇴직금의 지급)

사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급 기일을 연장할 수 있다.

제10조(퇴직금의 시효)

이 법에 따른 퇴직금을 받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

사례 3: 고용 보험 신고 관련 이해 및 준수

고용 보험 신고 관련 「고용보험법」 규정

「고용보험법 시행규칙」

제101조(이직 사유에 따른 수급 자격의 제한 기준)

- ① 법 제58조 제1호 나목의 “고용노동부령으로 정하는 기준”은 별표 1의 2와 같다. <개정 2010. 2. 9, 2010. 7. 12.>
- ② 법 제58조 제2호 다목의 “고용노동부령으로 정하는 정당한 사유”는 별표 2와 같다. <개정 2010. 7. 12.>

<상실 연월일> 사유 발생일의 다음 날

예) 이직 시: 이직일 다음 날(이직일 2010. 12. 31. → 상실일 2011. 1. 1.)

<상실(이직) 사유 코드> 상실(이직) 사유는 반드시 구체적 사유를 구분 코드와 함께 적도록 한다.

<코드>

- ◆ 개인 사정에 따른 이직: 11. 전직, 자영업, 12. 결혼, 출산, 거주지 변경 등 가사 사정, 13. 질병·부상, 노령 등(질병으로 인한 권고 사직은 25번으로 기재), 14. 징계 해고, 15. 기타 개인 사정(비권고성 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재)
- ◆ 회사의 사정에 따른 이직: 22. 폐업·도산(예정 포함), 공사 중단, 23. 경영상 필요에 의한 해고, 24. 휴업, 임금 체불, 회사 이전, 근로 조건 변동, 25. 그 밖의 회사 사정에 따른 퇴직(고용 조정계획에 따른 사업주 권유에 의한 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재)
- ◆ 정년 등 기간 만료에 따른 이직: 31. 정년, 32. 계약 기간 만료, 33. 공사 종료
- ◆ 기타: 41. 고용 보험 비적용, 42. 이중 고용(다른 사업장에서 피보험 자격을 취득한 경우)
<당해 연도 보수 총액> 보수 총액은 해당 사업장에서 발생된 보수(「소득세법」 제12조 제3호에 따른 비과세 근로 소득을 제외한 소득액)를 적는다.

수행 tip

- 명예 퇴직금 및 추가 지급액 산정 시 착오가 없어야 한다.
- 퇴직 익일자로 각종 보험 상실 신고를 한다.
- 퇴직 소득세는 국세청 홈페이지에서 귀속 연도별 퇴직 소득 세액 계산 프로그램을 이용하여 계산(www.nts.go.kr → 왼쪽 상단 국세 정보 → 국세청 프로그램)할 수 있다.

2-3. 퇴직 예정자에 대한 보안 조치

학습 목표

- 퇴직자 보안 규정에 따라 퇴직 예정자에 대한 보안 조치를 수행할 수 있다.

필요 지식 /

① 퇴직 예정자 비품 반납

퇴직자로부터 회사 기밀 누설 금지에 관한 보안 조치를 취하고, 사용하던 비품을 반납하게 한다.

② 회사 기밀 누설 금지 서약

퇴직자로부터 회사 기밀 누설 금지 또는 보안 서약서를 지정 서식에 작성하게 하고, 기밀 누설에 따른 불이익 등을 설명하며 이를 준수할 수 있도록 한다.

③ 보안 서약서, 사직서 등 정리·보관

퇴직자로부터 수령한 보안 서약서, 사직서, 영업 비밀 서약서, 업무 인수인계서 등을 정리하여 보관한다.

④ 반납 비품 등 확인

회사에서 지급한 컴퓨터, 노트북, 휴대 전화기, USB 메모리 카드, 외장 하드 등 각종 저장 장치, 출입 보안 카드, 사원증, 회사 차량, 근무복, 안전 장구 등 각종 물품에 대한 반납 여부를 확인한다. 출입 보안, 업무용 등으로 개인의 지문을 전산 시스템에 등록하여 사용한 경우 사내 전산망, 그룹웨어, 전자적 자원 관리 시스템(ERP), 전자 우편 계정 등 퇴사 확정일 또는 퇴사일 다음 날 삭제 또는 접근하지 못하도록 조치한다.

영업 비밀 보호 서약서

소 속 :

직 위 :

성 명 : 주민등록번호 (-)

상기 본인은 주식회사(이하 '회사'라 한다.)의 영업 비밀 관리 규정을 충분히 숙지, 이해하였으며, 다음의 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 회사의 영업 비밀 관리 규정과 이에 관련된 회사의 명령을 성실히 이행하겠습니다.
2. 회사의 영업 비밀은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 회사의 허가 없이 사용하거나 제3자에게 무단 누설하거나 경쟁 회사에 유출하지 않겠습니다.
3. 본인이 알고 있는 제3자의 영업 비밀은 여하한 일이 있어도 비밀 보유자의 승낙 없이 회사에 공개하거나 회사의 업무에 부정하게 사용하지 않겠습니다.
4. 회사 재직 시 알게 된 영업 비밀과 관련하여 경쟁 회사에서는 이와 동일한 업무를 담당하지 않겠습니다.
5. 재직 시는 물론 퇴직 후 1년간은 회사 재직 시 알게 된 영업 비밀을 가지고 창업을 하거나 경쟁 회사에 전직 또는 동업을 하지 않겠습니다.
6. 만약 이 서약서에 위반할 경우에는 부정 경쟁 방지법의 관련 규정과 영업 비밀 관리 규정에 의거 발생한 피해에 대하여는 어떠한 민·형사상의 책임도 다할 것을 서약합니다.

200 년 월 일

서 약 인 :

○○○ 대표이사 귀중

[그림 2-7] 영업 비밀 서약서 예시

⑤ 퇴직 공직자 업무 취급 제한

1. 본인 직접 처리 업무 영구 취급 금지

- 근거: 「공직자윤리법」 제18조의 2 제1항 제29조
- 대상: 퇴직한 모든 공무원과 공직 유관 단체 임직원
- 내용: 본인이 재직 중 직접 처리한 업무는 퇴직 후 영구히 취급 금지
- 제17조 제2항 각호의 업무(취업 제한 관련 밀접한 업무 관련성 판단 기준과 동일)
- 위반 시 제재: 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금

2. 기관 업무 기준 취업 심사 대상자 업무 취업 금지

(1) 근거: 「공직자윤리법」 제18조의 2 제2항, 제18조의 3, 제30조 및 같은 법 시행령 제35조의 3

(2) 대상: 기관 업무 기준 취업 심사 대상자

장·차관, 2급 이상, 지방 자치 단체장, 공기업 기관장, 공직 유관 단체 임직원 등

(3) 내용: 퇴직 후 2년 동안은 퇴직 전 2년간 근무한 기관이 취업한 취업 제한 기관에 대해 처리하는 일정 업무(제17조 제2항 각호의 업무) 취업 금지

- 위반 시 제재: 업무를 취업하는 경우 5천만 원 이하 과태료

(가) 업무 내역서 보고 의무

1) 제출 시기/절차

퇴직한 날부터 1년이 경과된 후 1개월 이내 1차, 퇴직한 날부터 2년이 지난 후 1개월 이내 2차로 소속 취업 제한 기관의 확인을 거쳐 퇴직 당시 소속되었던 소속 기관장에게 제출

2) 제출 내용

취업한 취업 제한 기관에서의 월별 활동 내역과 퇴직 전 근무 기관과 관련하여 취업한 업무 내역, 업무 취업 승인을 받은 경우 취업 업무 내역 포함

- 위반 시 제재: 업무 활동 내역서 미제출 또는 거짓 제출 시 1천만 원 이하 과태료

3. 업무 취업 승인 제도

(1) 근거: 「공직자윤리법」 제18조의 2 제3항

(2) 대상: 법 제18조의 2 제1항 및 제2항에 따라 업무 취업 제한을 받는 퇴직 공직자

(3) 내용: 업무 취업 제한에도 불구하고 공공의 이익을 위한 목적 등 해당 업무를 취업하는 것이 필요한 경우 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받아 해당 업무를 취업할 수 있음.

(4) 승인 사유

(가) 국가 안보·공공의 이익 등 해당 업무를 취업하는 것이 필요할 것

(나) 업무 취업이 해당 업무의 공정한 처리에 영향을 미치지 않는다고 인정될 것

※ 두 가지 사유 모두 충족해야 함

출처: <http://www.gpec.go.kr/system/process02.jsp>

수행 내용 / 퇴직 예정자 보안 조치하기

재료·자료

- 보안 관련 서약서, 보안 관련 징구 서식, 컴퓨터 등 저장 장치, 출입 보안 카드

기기(장비·공구)

- 퇴직자 사용 컴퓨터, 외장 하드, USB 등 메모리

안전·유의 사항

- 저장 장치에 대한 보안 유지 및 회사 기밀성 자료 유출 방지에 만전을 기한다.

수행 순서

- ① 퇴직자로부터 보안 관련 서약서 징구 사유 등을 설명하고, 서약서를 제출하게 하여 확보한다.
조직 내부 비밀 보호의 중요성 등을 설명하고, 서약서 제출 등의 협조를 요청한다.
- ② 컴퓨터, 저장 장치 등을 회수하거나 저장 내용을 확인, 조치한다.
각종 저장 장치 등을 직접 확인한다.
- ③ 회사에서 지급했던 사무 용품, 신분증 등 반납을 확인한다.
회사 지급품 반납 품목을 직접 확인한다.

수행 tip

- 조직의 기밀 누설 금지, 컴퓨터 등 정보 보안을 철저히 한다.

교수 방법

- 퇴직 예정자에 대해 상담 등을 통해 퇴직 의사를 명확히 확인한 후 후속 조치를 취하는 등 사전 학습을 확인한다.
- 퇴직이 확정된 사람에게 퇴직 절차를 사규 등에 근거하여 안내 및 설명한다.
- 가능하면 사유별로 사전에 경험적 학습 사례(타인의 사례 포함)를 준비하여 모든 학생이 경험을 공유할 수 있는 협력 수업이 되도록 한다.
- 수업 전 과정을 진행 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 퇴직자 결정 후 조치할 관련 규정 내용을 숙지한다.
- 퇴직 유형별 퇴직금 산출 방법을 학습한다.
- 내부 정보 보호를 위한 자료 보안, 정보 보안에 대한 조치 사항을 학습한다.
- 퇴직자에 대한 심리적, 물질적 배려 사례 등 전 과정을 경험적 자료로 실습한다.
- 퇴직 예정자 보안 조치 관련 전 과정을 실습한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
개인별 퇴직 절차의 설명	- 퇴직이 결정된 당사자에게 퇴직 절차에 대해 설명할 수 있다.			
퇴직 유형별 퇴직금 산정	- 퇴직 유형에 따라 퇴직 예정자에게 지급해야 할 퇴직금을 산정할 수 있다.			
퇴직 예정자에 대한 보안 조치	- 퇴직자 보안 규정에 따라 퇴직 예정자에 대한 보안 조치를 수행할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개인별 퇴직 절차의 설명	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직 절차 설명 능력			
	- 퇴직 예정자가 퇴직 시 이행할 사항 조치			
퇴직 유형별 퇴직금 산정	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 방법			
	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정			
	- 퇴직 예정자들에 대한 퇴직금 산정 능력			
퇴직 예정자에 대한 보안 조치	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정 설명			
	- 퇴직자로부터 징구할 서류 목록, 회수할 비품 목록 등에 대한 지식			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개인별 퇴직 절차의 설명	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직 절차 설명 능력			
	- 퇴직 예정자가 퇴직 시 이행할 사항 조치			
퇴직 유형별 퇴직금 산정	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 방법			
	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정			
	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 능력			
퇴직 예정자에 대한 보안 조치	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정 설명			
	- 퇴직자로부터 징구할 서류 목록, 회수할 비품 목록 등에 대한 지식			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
개인별 퇴직 절차의 설명	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직 절차 설명 능력			
	- 퇴직 예정자가 퇴직 시 이행할 사항 조치			
퇴직 유형별 퇴직금 산정	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 방법			
	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정			
	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 능력			
퇴직 예정자에 대한 보안 조치	- 퇴직 예정자에 대한 퇴직금 산정 과정 설명			
	- 퇴직자로부터 징구할 서류 목록, 회수할 비품 목록 등에 대한 지식			

피드백

1. 문제해결 시나리오
 - 퇴직 절차를 적절히 설명하고, 퇴직자에게 이행해야 할 사항을 올바르게 조치하는지 여부를 확인하고 피드백한다.
2. 평가자 질문
 - 암기력보다는 개념을 이해하고 답변하는지의 여부를 측정하고, 즉시 피드백한다.
3. 평가자 체크리스트
 - 학습자가 과제를 수행하는 과정에서 평가자가 체크하고자 하는 항목에 누락이 있는지의 여부를 확인하고 피드백한다.



- 경기복지재단(2016). 『채용에서 퇴직까지 노무관리 매뉴얼』. 경기복지재단.
- 고용노동부(2015). 『청소년 직업카드』. 고용노동부.
- 고용노동부(2015). 『취업성공패키지 운영을 위한 전담자 역량 가이드』. 고용노동부.
- 고용노동부(2018). 『직업심리검사 가이드』. 고용노동부.
- 고용노동부(2018). 『취업성공패키지 업무매뉴얼』. 고용노동부.
- 고용노동부(<http://www.moel.go.kr>)
- 고용노동부·근로복지공단(2017). 『퇴직연금세무안내서』. 고용노동부.
- 고용보험(www.ei.go.kr)
- 교육부(2013). 『퇴직관리』(LM0202020112_13v.1). 한국직업능력개발원.
- 구관모(2003). 『전직지원활동 특성이 퇴직자 및 잔류구성원에게 미치는 영향에 관한 연구』. 경영학박사 학위논문. 서강대학교 대학원.
- 김정환·김동현·오학수(2001). 『고용조정과 전직지원 — 한국, 일본, 미국 기업사례를 중심으로』. 한국노동연구원.
- 남용근·김상묵·손명구(2004). 『퇴직예정 공무원에 대한 전직지원 프로그램 구축방안』. 한국행정연구원.
- 노동OK(<http://www.nodong.or.kr>)
- 대한상공회의소(2002). 『전직지원제도의 의의와 향후 과제』. 대한상공회의소.
- 미래에셋(2010). 『은퇴와 투자』. 미래에셋 퇴직연금교육센터.
- 박상철·정영현·김중진·강옥희(2009). 『성공적인 이직 및 재취업에 관한 연구』. 한국고용정보원.
- 박영범(2013). 『내담자의 성장을 촉진하는 효과적인 진로상담 기법』. 한국직업능력개발원.
- 박호환(2017). 『중장년 전직 및 재취업서비스 발전방향』. 아주대학교 산학협력단.
- 부천시지역노사민정협의회(2012). 『취업지원 업무 매뉴얼』. 부천시지역노사민정협의회.
- (사)한국직업상담학회(2014). 『퇴직 후 30년을 위한 정부의 교육훈련지원방안』. 고용노동부.
- 송은선·김시영(2016). 『기업 채용 안·적성 검사 실태 및 인식 조사 결과』. 대통령 직속 청년위원회 실무추진단 일자리부.

- 인사혁신처(2015). 『명예퇴직제도 운영매뉴얼』. 인사혁신처.
- 장계영·김봉환(2009). 「진로전환검사 타당화 연구」, 『상담학연구』 10(1), 399-415.
- 장서영(2006). 『고학력 경력차단 여성의 경력개발프로그램 운영자 매뉴얼』. 교육인적자원부.
- 정영철·양안나·방재현(2013). 『전역(예정)장병 중장기 전직지원교육 체계 연구』. 국방부.
- 천영희(2002). 「전직지원프로그램의 효과분석 및 개선방안연구」. 사회교육학박사학위논문. 중앙대학교 대학원.
- IBK 기업은행 블로그. <http://blog.ibk.co.kr/1375>에서 검색



경영상 이유에 의한 해고 계획 신고서

[별지 제2호 서식] <개정 2010.7.12>

(앞쪽)

경영상 이유에 의한 해고 계획 신고서					처리 기간
					즉시
사업장 개요	①사업장명			②사업의 종류	
	③대표자 성명			④주민등록번호	
	⑤근로자 수	(여)		⑥전화번호	
	⑦소재지				
근로자대표		⑧직위		⑨성명	
⑩해고 사유 (별지 작성 가능)					
⑪해고 예정 인원		(여 :)·상시 근로자의 %			
노동조합 또는 근로자 대표 와 협의한 내용	⑫해고 계획 통보일			⑬해고 계획 통보 방법	
	⑭해고 계획 통 보 내용(별지 작성 가능)	해고를 피하 기 위한 방법			
		해고 기준			
		기 타			
⑮해고 일정					
「근로기준법」 제24조 제4항과 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 위와 같이 경영상 이유에 의한 해고 계획을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 대리인 (서명 또는 인) 지방고용노동청(지청)장 귀하					
구비 서류: 근로자 대표에게 통보한 내용을 적은 해고 관련 서류 1부					수수료
※ ⑧, ⑭, ⑮ 난은 뒤쪽의 작성 요령을 참고하시기 바랍니다.					없음

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 작성 요령

⑧ 난에는 노동조합장, 노사협의회 근로자 위원, 선출된 대표자 등을 적습니다.

⑭ 난은 다음과 같이 적습니다.

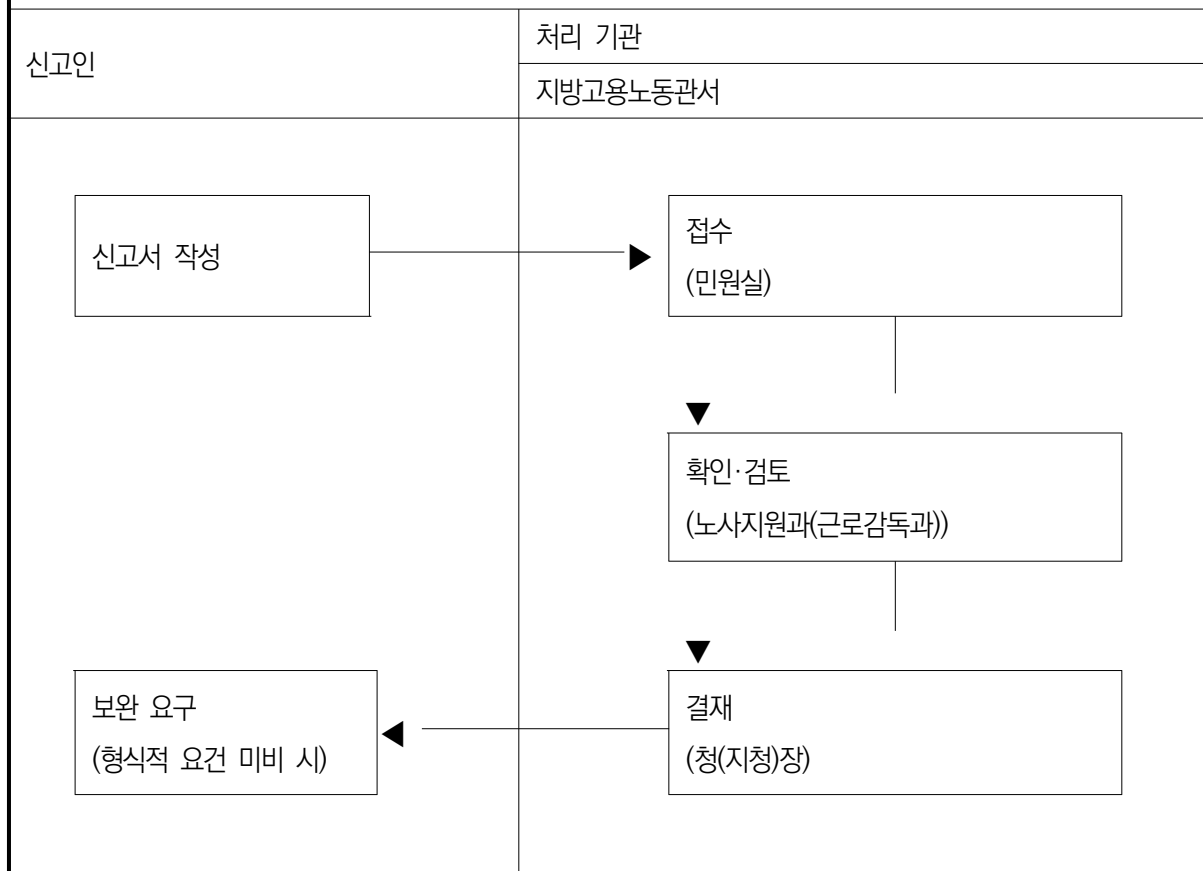
‘해고를 피하기 위한 방법’ 난에는 ‘연장 근로의 축소, 근로 시간 단축, 신규 채용의 중지, 배치 전환, 재교육·훈련의 실시, 퇴직 희망자의 모집 등’ 해고를 피하기 위하여 하였거나 앞으로 할 계획의 구체적인 내용을 적습니다.

‘해고 기준’ 난에는 ‘근속 연수가 짧은 자, 근무 성적이나 능력이 낮은 자 등’ 해고 대상자 선정 기준을 구체적으로 적습니다.

‘기타’ 난에는 해고자 우선 재고용 여부 등 필요한 사항을 적습니다.

⑮ 난에는 해고 예고일, 해고 예정일 등을 적습니다.

이 신고서는 아래와 같이 처리됩니다.



부당 해고 등의 구제 신청서

[별지 제3호 서식]

(앞쪽)

부당 해고 등의 구제 신청서				
신청인	①성명		②주민등록번호	
	③주소	(전화 :)		
	④사업장명		⑤근무 부서	
피신청인	⑥사업장명		⑦사업의 종류	
	⑧직위 및 성명		⑨주민등록번호	
	⑩주소 또는 소재지	(전화 :)		
⑪해고 등 발생일				
⑫신청 취지				
⑬신청 이유 (별지 작성 가능)				
「근로기준법」 제28조 제1항과 같은 법 시행규칙 제5조에 따라 위와 같이 부당 해고 등에 대한 구제를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 대리인 (서명 또는 인) 지방노동위원회위원장 귀하				
구비서류 : 없음				수수료
				없음

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

퇴직 절차 확인서

소 속		직 위	
성 명		사 번	
퇴직, 휴직 일자		입 사 일 자	
주 민 등 록 번 호			
주 소		전화 번호	
		(휴대번호)	

확인 부서	확인 내용	확인여부 (금액)	확 인 자			비 고 (보증인 확인)
			직 위	성 명	서 명	
소속 부서	공구반납					
	안전장구 반납					
	작업복 반납					
총무부	의료보험증 반납					
	개인비품 반납					
	피복비 상환					
기타						

NOTE) 상기 퇴직 절차 확인서는 필히 각 부서 확인자 서명을 득한 후 사(휴)직원과
함께 총무부로 제출하여 주시기 바랍니다.

퇴직 절차에 대한 통지문

수 신 : ○○○○

참 조 : 인사관리부장

제 목 : 퇴직 절차를 안내해 드리니 참고해 주시기 바랍니다.

○○○님께서 개인적인 사유로 퇴직하게 되어 매우 안타깝게 생각하고 있습니다.

○○○님께서 그동안 회사를 위해 많은 희생과 노력을 해 주신 데 대해 당사는 진심으로 감사하게 여기고 있습니다.

○○○님의 원만한 퇴직 절차를 위해 인사부에서는 아래와 같이 퇴직 절차에 대해 안내해 드리니 참고해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 업무 인계: 인트라넷 자료실 업무 인계서에 필요한 내용을 작성하고
부서장의 확인 절차를 밟은 후 인사과에 제출해 주십시오.
보관하고 있는 서류와 자료 등은 별도로 마련된 일람표에 작성해
업무 인계서에 첨부해 주십시오.
2. 반환품: 신분증, 출입증, 유니폼, 의료 보험증은 총무과로
반환해 주십시오.
3. 퇴직금: ○○○님의 퇴직금은 ○○○○○○원입니다.
급여 잔액과 함께 20 년 월 일 ○○○님의 계좌로 입금해
드릴 예정입니다.

20 년 월 일

○○시 ○○구 ○○동 ○○
○○○○주식회사
대표이사 ○ ○ ○ 올림

비밀 유지 및 견업 금지 서약서

■ 성 명 :

■ 주민등록번호 :

■ 소속 및 직책 :

상기 본인(이하 '갑'이라 함)은 20 년 월 일 (주)0000(이하 '회사'라 함)와 근로 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있음을 확인하며, 아래의 내용을 준수할 것을 서약한다.

1. 갑은 회사의 기밀 정보를 허가받은 업무의 범위 내에서만 사용하고, 허가받지 아니한 기밀 정보의 사용 및 외부로의 공개로부터 이를 보호할 필요성을 인정한다.

2. 이에 갑은 아래와 같이 회사 기밀 정보의 보호 및 퇴직 후 견업 금지에 관하여 다음의 사항에 대하여 동의한다.

(1) 본 서약서는 갑이 회사의 업무 수행 중 회사로부터 제공받은 독점적인 정보에 적용되며, 존재 형태와 무관하게 회사의 중요 기밀 사항, 제품과 서비스, 마케팅 정보 또는 고객 정보, 사업 계획 및 영업 비밀, 기타 연구 및 개발 관련 사항 등을 포함한다.

(2) 갑은 이하의 내용에 동의한다.

① 회사의 재직 중 내지 퇴직 후에도 회사의 기밀 정보를 제3자에게 공개하지 아니한다.

② 재직 중에는 개인적 사유로 인한 회사 업무와 견업하지 아니한다.

③ 회사를 퇴직한 후 1년 동안 회사의 승낙 없이 아래의 행위를 하지 아니한다.

i) 회사의 제품 및 서비스와 경쟁적인 관계에 있는 개인, 기업, 조합 또는 기타 사업체에 취업 또는 경영 등의 방식으로 직·간접적으로 종사하거나 대리, 고문, 상담역, 기타 협력적 지위에서 지원하는 일

ii) 회사에 근무하고 있거나 본 서약서상의 의무를 부담하고 있는 직원을 경쟁 회사 또는 사업에 권유하거나 유인하는 일

iii) 회사가 영업을 하고 있는 지역에 직접적, 다른 회사의 지분 소유를 통한 간접적으로 회사의 상호·상표와 동일 또는 유사한 상호·상표를 사용하는 일

④ 회사의 전산 장비상의 데이터를 사적으로 보관하지 않으며, 사외로 유출하지 아니한다.

⑤ 회사와 관련된 업무를 수행하는 경우에만 사내 데이터 처리 시설을 사용하며, 정보 자산의 외부 발신 시 회사의 통제 절차를 준수한다.

⑥ 갑이 회사의 퇴사 절차에 의하여 회사의 업무 수행을 중단하는 경우 갑은 회사의 요구에 따라 모

든 유형의 회사의 비밀 정보가 포함된 수령물과 그 사본을 반환하고, 회사 내에서 갑에 의해 작성된 모든 유·무형물을 삭제 또는 반환하고 본 규정을 충족하였음을 서면으로 보증한다.

갑은 상기 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수하며, 만일 위 사항을 위반할 경우 「부정경쟁방지법」에 의한 책임은 물론 현행법 및 갑과 회사와의 약정에 의거한 민·형사상의 모든 책임을 지며, 분쟁 발생 시 소송은 회사의 소재지 관할 법원으로 한다.

20 년 월 일

서 약 인 : (인)

(주)0000 대표이사 귀하

퇴직 증명서

기업 로고	퇴직 증명서			문서 번호	
				작 성 자	
				작성 일자	
인적 사항	성 명	한글		한자	
		주민등록번호			
	주 소				
입사 일자					
퇴사 일자					
퇴직 사유					
위 사실을 확인합니다. 년 월 일 상 호 : 대 표 : 직인					

권고 사직서

기업로고	권고 사직서		문서 번호		
			작 성 자		
			작성 일자		
아래와 같은 사유로 권고 사직서를 제출합니다.		결 재			
소속: 직위: 성명: 상기 본인은 아래와 같은 이유로 권고 사직서를 제출하오니 속히 처리하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 2. 20 년 월 일 ○○ 주식회사 대표 이사 귀하					

정년(명예)퇴직 증명서

정년(명예)퇴직 예정 증명서	
성 명	
주민등록번호	
퇴 직 일 자	
퇴 직 사 유	
퇴직 급여 사전 청구를 위해 ‘퇴직 발령장’을 대신하여 ‘퇴직 예정 증명서’를 제출하며, 상기 사항이 틀림없음을 확인합니다. (※관련 근거: 공무원연금법 제26조, 동법 시행령 제42조, 총무처 예규 제34호) 20 . . . 연금취급기관명 : (직인) 공무원연금공단 이사장 귀하	

■ 고용보험법 시행규칙[별지 제98호서식] <개정 2012. 1. 20.>

광역 구직 활동비 청구서

접수번호	접수일	처리기간 : 5일
------	-----	-----------

청구인 (수급자격자)	성 명	주민등록번호
	주 소	
	(전화번호:) (휴대전화:)	

방문 사업장	명 칭	소재지(전화번호)	구인자로부터 지급받은 비용	사업장확인 (서명 또는 인)

교통편 이용 명세(광역구직활동 거리, 구간, 교통수단, 요금 등을 상세히 적습니다)

계좌번호	은행	(예금주:)
------	----	---------

「고용보험법 시행령」 제89조 및 제93조의2, 같은 법 시행규칙 제112조제1항 및 제2항, 제115조의5에 따라 위와 같이 청구합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

〇〇지방고용노동청(〇〇지청)장 귀하

첨부서류	없 음	수수료 없음
------	-----	-----------

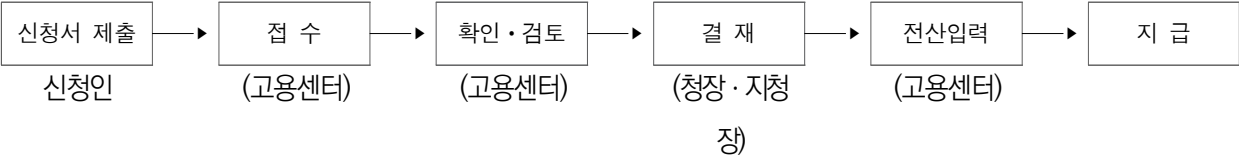
공지사항

본 민원의 처리결과에 대한 만족도 조사 및 관련 제도 개선에 필요한 의견조사를 위해 귀하의 전화번호(휴대전화)로 전화조사를 실시할 수 있습니다.

※ 아래 란은 적지 않습니다.

처 리	광역구직 활동비 지급결정사항		산출명세 지급액						
	미지급사유								
결 재	담당		팀장		과장		청장· 지청장		결재 연월일
									. . .

처리절차



■ 고용보험법 시행규칙[별지 제82호서식] <개정 2016. 12. 30.>

실업인정(국민연금 가입기간 추가 산입) 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호 접수일 처리기간 : 5일

신청인 (수급자격자)	①성명		②주민등록번호				
	③주소 (전화번호:) (휴대전화:)						
④지정된 출석일(실업인정일)			⑤실업인정대상기간				
⑥지급계좌 (신규신청, 변경 시만 기재)	신규신청 []	은행명:	계좌번호:	예금주:			
	변경 []	* 지급계좌가 압류되어 있는 경우에는 "압류방지 전용통장" 발급받아 기재					
⑦실업인정 대상기간 중 실업사실 확인	근로사실	[] 없음 [] 있음 [근로일:	소득(예정)액:]				
	사업자등록 (자영업개시)	[] 없음 [] 있음[등록일(시작일):	사업내용:]				
	산재휴업급여	[] 없음 [] 있음[재해일:	]				
⑧실업인정 대상기간 중 재취업활동 확인	구직활동	일자	업체명	전화번호	직종	구직방법	구직활동결과
	자영업 활동계획						
	취업(예정)내역	[] 취직 [취직(예정)일:	회사명:	전화번호:	]		
		[] 자영업 [시작(예정)일:	사업내용:]				
	구직활동 외 활동사항	내용	[] 직업훈련 수강 [] 부당해고 구제신청자 [] 직업지도 참여(취업특강 등) [] 재취업활동계획 수립/재검토 [] 기타[]	[] 취업확정자 [] 재취업활동 없는 자 [] 사회봉사활동 참여 [] 집단상담 프로그램			
⑨다음 출석일까지 수행하여야 할 활동	[] 구직활동	[] 자영업 준비활동					
	[] 직업훈련 수강	[] 직업지도 참여(취업특강 등)					
	[] 사회봉사활동 참여	[] 재취업활동계획 수립/재검토					
	[] 집단상담 프로그램	[] 기타[]					
⑩구직급여 수급기간에 대한 국민연금 가입기간 추가 산입 신청 여부		[] 신청함 [] 신청하지 않음					
⑪국민연금 가입기간 추가 산입 결정에 따른 본인부담 연금보험료 납부 고지서 수령 방법		[] 우편고지 [] 전자고지 / e-mail 주소 :					
⑫국민연금 보험료 본인부담금 납부 시 자동이체 희망 여부		[] 희망함 [] 희망하지 않음					
⑬구직급여 지급 결정 시 통지 방법 (전자우편 등으로 통지 받기를 희망하는 경우)		[] 휴대전화 문자메시지 [] 전자우편(전자우편주소:)					

「고용보험법」 제44조제2항·제3항 및 제69조의9, 같은 법 시행령 제63조·제66조 및 제93조의2, 같은 법 시행규칙 제84조·제107조의2 및 제115조의5에 따라 위와 같이 실업인정 또는 국민연금 가입기간 추가 산입을 신청하며, 위 내용이 사실임을 확인합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

직업안정기관의 장 귀하

첨부서류	1. 수급자격증 1부	수수료 없음
	2. (상해)진단서, 재직증명서, 근로계약서, 면접확인서, 훈련수강증명서, 구직활동 내역서 등 「고용보험법 시행규칙」 제90조에 따른 증명서에 의한 실업인정의 각 해당 사유를 확인할 수 있는 서류(해당하는 경우에만 제출합니다) 1부	
	3. 「고용보험법 시행규칙」 제91조에 따른 직업능력개발 훈련사실을 확인할 수 있는 수강증명서(해당하는 경우에만 제출합니다) 1부	

※ 아래 란은 적지 아니합니다.

실업인정 유형		☐ 실업인정일 변경 ☐ 증명서에 따른 실업인정 ☐ 잠정실업인정 ☐ 해고효력을 다투는 자의 실업인정 ☐ 상병급여 청구와 병행 ☐ 유족에 따른 실업인정						
지급 사항	처리	실업인정일수		구직급여 산출명세			지급액	
		미지급사유						
접 수	접수연월일	접수번호	결재	담당	팀장	과장	청장·자청장	결재연월일

(뒤쪽)

공지사항

- 본 민원의 처리결과에 대한 만족도 조사 및 관련 제도 개선에 필요한 의견조사를 위해 귀하의 전화번호(휴대전화)로 전화조사를 실시할 수 있습니다.
- 위 내용이 사실과 다를 경우에는 「고용보험법」 제61조와 제62조에 따라 실업급여의 지급이 중지되고 지급받은 실업급여액에 상당하는 금액을 반환하여야 하며, 같은 법 제116조제2항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있습니다.

작성요령

- 실업인정 신청서는 출석일마다 작성합니다.
- ①란·②란 및 ③란은 반드시 적습니다.
- ⑤란은 이전 실업인정일의 다음 날부터 출석일(실업인정일)까지의 기간을 적습니다.
- ⑥란은 최초 실업인정 시의 지급계좌를 적으시고, 그 이후부터는 변동사항이 있을 때만 적습니다.
(“압류방지 전용통장”을 발급받고자 하는 경우에는 실업인정 업무 담당자에게 문의하시기 바랍니다.)
- ⑦란 중 근로사실란은 실업인정 대상기간 중 일한 적(공공근로, 일용, 아르바이트 포함)이 있으면 적으십시오.
- ⑦란 중 사업자등록란은 본인 명의의 사업자등록 및 명의 대여사항을 적습니다.
(보험모집인, 채권추심원, 학습지교사 등을 시작한 사실이 있을 경우도 적으십시오.)
- ⑦란 중 산재휴업급여란은 실업급여를 받고 있는 현재 산업재해로 인한 급여를 받고 있으면 적으십시오.
- ⑧란 중 자영업 활동계획란은 자영업계획이 있으신 분만 적으십시오.
- ⑧란 중 취업(예정)내역란은 취직 또는 자영업이 확정된 경우에 적습니다.
- ⑩, ⑪, ⑫란은 국민연금 가입기간 추가 산입 신청을 하려는 분 중 별지 제75호서식의 수급자격 인정(국민연금 가입기간 추가 산입) 신청서 또는 별지 제75호의2서식의 자영업자 수급자격 인정(국민연금 가입기간 추가 산입) 신청서에 따라 신청하지 않은 경우에 기재하며, 신청하지 않으려는 경우에는 신청하지 않음으로 표시하십시오. 실업인정 신청 시 국민연금 가입기간 추가 산입을 신청하지 않은 경우에는 국민연금 공단에 직접 신청하여야 합니다.

국민연금 가입기간 추가 산입 신청 관련 재산·소득 확인 동의서

- 구직급여 수급기간에 대한 국민연금 가입기간 추가 산입은 구직급여 수급자가 국민연금보험료 납부를 희망하는 경우 국민연금 보험료의 일부를 지원받아 그 기간을 국민연금 가입기간으로 산입하여 연금수급권을 확보하고자 시행하는 제도로써, 국민연금 금공단에서 실업에 대한 가입기간 추가 산입 인정 여부를 확인하여 처리결과를 통보합니다.
- 구직급여를 지급받은 누적 일수가 30일이 될 때마다 1개월 단위로 국민연금보험료를 지원합니다.
- 해당 월의 국민연금보험료 중 신청인이 보험료의 1/4을 부담하면 나머지 보험료인 3/4이 지원됩니다.

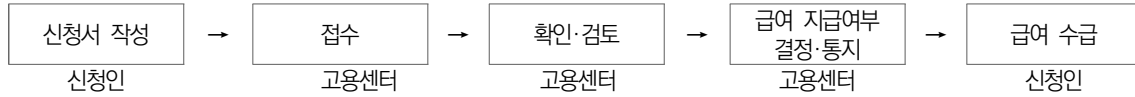
본인은 국민연금 가입기간 추가 산입을 위한 보험료 지원 대상 파악을 위해 담당 직원이 「국민연금법 시행령」 제25조의2에 따른 재산 또는 소득을 확인하는 것에 동의합니다(동의하지 않는 경우 신청인이 직접 원본을 제출해야 함)

신청인

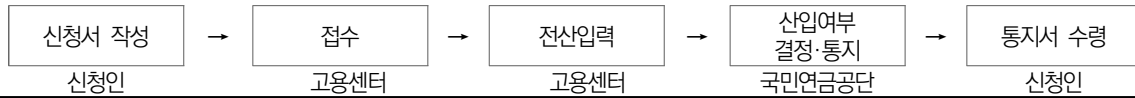
(서명 또는 인)

처리 절차

〈실업 인정 신청〉



〈국민연금 가입 기간 추가 산입 신청〉



(2면)

재취업 활동 계획서

① 인적 사항

성 명		생년월일	
-----	--	------	--

② 재취업 활동 계획

* 향후 본인이 계획하고 있는 재취업 활동 내용을 작성하시기 바랍니다.
(해당 사항이 있는 항목은 작성하시고, 여러 개 선택 가능합니다.)

가. 재취업 목표 기간 : ____개월 이내

나. 구직 활동 횟수 및 방법 : ____월 ____회 이상

☐ 입사 지원 서류 제출 ☐ 면접 ☐ 지인·친인척 ☐ 고용센터 ☐ 기타

☐ 해외 체류 중 재취업 준비 활동 : _____

다. 자영업(보험 설계사 등 개인 사업 소득자 포함)을 계획하고 있는 경우

☐ 업종 : _____ ☐ 개시 예정일 : _____

☐ 준비 활동 : _____

다-1. 창업 관련 교육 및 컨설팅을 받을 예정인 경우

☐ 내용 : _____ ☐ 기관명 : _____

☐ 교육 기간 : _____ ~ _____

라. 고용센터의 직업 지도 프로그램에 참여하는 경우

참여 희망 프로그램	참여 시기	참여 희망 프로그램	참여 시기
☐ 직업 적성 검사		☐ 취업 알선	
☐ 단기 집단 상담 프로그램		☐ 경력 단절 여성 프로그램	
☐ 성취 프로그램		☐ CAP	
☐ 취업 희망 프로그램		☐ 취업 특강	
☐ 성실 프로그램		☐ 일자리 희망(민간 위탁 포함)	
☐ 기타()			
*비고 :			

마. 직업훈련(직업능력개발계좌제 포함)에 참여하는 경우

☐ 훈련과정명 : _____ ☐ 훈련기관명 : _____

☐ 훈련 기간 : _____ ~ _____

*** 직업능력개발 계좌제를 희망하는 경우 먼저 계좌제 훈련 상담을 받으시기 바랍니다.**

마-1. 훈련 시설 및 학원에서 재취업을 위하여 수강 예정인 경우

☐ 과정명 : _____ ☐ 학원명 : _____

☐ 수강 기간 : _____ ~ _____

마-2. 한국산업인력공단, 한고원 사이버진로센터, 한국생산성본부 등 공공·민간기관에서 실시하는 온라인·오프라인 취업 관련 교육 수강 예정인 경우

☐ 과정명 : _____ ☐ 기관명 : _____

☐ 수강 기간 : _____ ~ _____

바. 고용센터 외 여성새일센터, 중장년일자리희망센터 등 다른 취업 관련 기관을 활용할 예정인 경우

☐ 기관명 : _____ ☐ 내용 : _____

☐ 기간 : _____ ~ _____

사. 사회 봉사 활동 참여를 희망하는 경우

☐ 활동 내용 : _____ ☐ 활동 장소 : _____

☐ 활동 기간 : _____ ~ _____

아. 기타

아-1. 선원 취업을 희망하는 경우 :

아-2. 파견 근로를 희망하는 경우 :

아-3. 일용 근로자로 일용 근로를 희망하는 경우 :

아-4. 기타 :

〈 실업 인정 및 구직 급여 지급 관련 의무 사항 〉

1. 구직 급여는 다음과 같이 지급됩니다.

① 고용센터 취업 지원 프로그램 참여자의 경우 계획서의 내용대로 이행할 경우 지급되며, 계획서 내용대로 이행하지 않거나 다르게 이행할 경우에는 지급되지 않습니다.

② 실업자 직업 훈련 수강자의 경우 수강 내역을 확인하여 월 단위로 지급되는데, 중도 탈락한 경우에는 센터 상담 직원과 협의하여 “재취업 활동 계획서”를 변경하여야 합니다. 만약, IAP 변경 없이 특별한 구직 활동을 하지 않은 경우에는 직업 훈련 기간에 대해서만 일할 계산하여 지급합니다. 직업능력개발 계좌제의 경우 월 30시간 이상 수강해야만 구직 급여가 지급되며, 월 30시간 미만 수강할 경우에는 구인 응모, 면접 등 다른 재취업 활동을 해야만 구직 급여가 지급됩니다.

③ 심층 상담 참여자의 경우 정당한 사유 없이 상담 직원의 직업 지도를 이행하지 않을 경우에는 구직 급여가 지급되지 않습니다.

2. 구직 급여를 받는 도중 일을 하거나 소득이 발생하는 경우, 취업한 경우에는 반드시 신고하여야 합니다. 만약 신고하지 않거나 허위로 신고한 경우에는 구직 급여의 지급이 중지되고, 지급받은 구직 급여액에 상당하는 금액을 반환 및 사법 처리까지 받을 수 있습니다.

「고용보험법」 제44조 제4항, 동법 시행령 제67조에 따라 위와 같이 재취업 활동 계획서를 수립하고 이행하였으며, 실업 인정 관련 의무 사항을 숙지하였음을 확인합니다.

년 월 일

구직 급여 수급자

(서명 또는 인)

○○고용센터

(서명 또는 인)

[별지 제114호서식]

심 사 청 구 서														처리기간			
														30일			
청 구 인	① 성 명		②주민등록번호								-						
	③ 주 소	(전화번호:)															
대 리 인 또 는 선정 대 표 자	④ 성 명		⑤주민등록번호								-						
	⑥ 주 소	(전화번호:)															
피 청 구 인	⑦ 원 처 분 청																
원처분내용	⑧ 원 처 분 일	년	월	일	⑨ 원처분을 안 날	년	월	일									
	⑩ 처 분 내 용																
⑪ 원처분청의 고지유무 및 그 내 용																	
⑫ 청구 취지 및 이유		(별지 기재와 같음)															
「고용보험법」 제91조, 같은 법 시행령 제125조 및 같은 법 시행규칙 제139조에 따라 위와 같 이 청구합니다.																	
년 월 일																	
청구인 (서명 또는 인)																	
고용보험심사관 귀하																	
※ 구비서류 : 청구서 부분														수수료			
														없음			

국민연금 []사업장가입자 자격상실신고서
고용보험 []피보험자격상실신고서

건강보험 []직장가입자자격상실신고서
산재보험 []근로자고용종료신고서

※ 유의사항 및 작성방법은 뒷면을 참고하여 주시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.

(앞 면)

접수번호	접수일자	처리기간 3일(고용보험은 7일)
------	------	-------------------

사업장	사업장관리번호	명칭	전화번호	FAX번호
	소재지	(-)		

보험사무대행기관	명칭	번호	하수급인 관리번호(건설공사등의 미승인하수급인에 한함)
----------	----	----	-------------------------------

연번	성명	주민(외국인) 등록번호	전화번호 (이동전화)	국민연금		건강보험						[]고용보험 []산재보험					
				상실 연월일	상실 부호	상실 연월일	상실 부호	연간보수총액				퇴직 전 3개월간 평균 보수	상실 연월일	상 실 사 유		당해연도 보수총액	
								당해연도		전년도				구체적 사유	구분 코드		
								보수총액	산정 월수	보수총액	산정 월수						

위와 같이 자격상실신고를 합니다.

년 월 일

신고(확인)인(사용자대표자)

(서명 또는 인) / []보험사무대행기관

(서명 또는 인)

국민연금공단 이사장/국민건강보험공단 이사장/근로복지공단 이사장/○○지방고용노동청(○○○○지청)장 귀하

297mm× 210mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

유의 사항

국민연금	1. 사용자는 소재불명 등으로 상실자에게 통지가 불가능한 때에는 그 사실을 공단에 통지하여야 합니다.
건강보험	1. 건강보험 가입자가 퇴직으로 이 신고서를 제출한 경우에는 「국민건강보험법 시행규칙」 제3조제1항의 별지 제2호서식(건강보험 지역가입자자격취득·변동신고서)은 제출하지 아니합니다. 2. 외국인당연적용제외신청을 하는 경우에는 재외국민 및 외국인 건강보험가입제외신청서를 별도로 제출하여야 합니다.
고용보험 산재보험	1. 고용보험의 경우 임의가입대상 외국인근로자는 「고용보험 외국인 가입·가입탈퇴·피보험자격취득 신청서」로 신청하여 주시기 바랍니다. 2. 앞면 신고사항을 허위로 신고한 경우에는 「고용보험법」에 따라 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있으며, 이로 인하여 실업급여를 부정하게 받은 경우 사업주도 연대하여 책임지며 형사처벌도 받을 수 있습니다. 3. 실업급여를 지급 받을 수 있는 기간은 퇴직(이직)일의 다음날부터 12개월 동안입니다.

작성 방법

공통사항	“성명 및 주민(외국인)등록번호란에는 주민등록표(외국인등록증 또는 국내거소신고증)상의 성명 및 주민등록번호(외국인등록번호 또는 국내거소신고번호)를 적습니다.
국민연금	1. “상실연월일”란에는 자격상실사유 발생일(해당사업장에서의 퇴직일, 사망일 등)의 다음 날을 적습니다. 다만, 자격상실사유가 사업장간의 전출인 경우에는 상대 사업장에서의 자격취득일인 전입일을, 상실부호가 6·10·15·16·20인 경우에는 해당 일을 적으십시오. (예)-퇴직일/상실일: 1월31일/2월1일, 1월30일/1월31일, -사망일/상실일: 2월1일/2월2일 〈상실부호〉 1. 사망 3. 사용관계 종료 4. 국적상실(국외이주) 5. 60세 도달 6. 다른 공적연금 가입 9. 전출(통·폐합) 10. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 15. 노령연금수급권 취득자 중 특수직종(60세 미만) 16. 조기노령연금 수급 중인 사람 17. 협정국 연금가입 19. 체류기간 만료(외국인) 20. 적용제외 체류자격(외국인)
건강보험	1. “상실연월일”란에는 가입자의 자격상실사유가 발생한 날의 다음 날을 적습니다. 다만, 의료급여수급권자가 되거나 유공자등으로서 건강보험적용배제 신청을 한 경우는 당일을 적습니다. (예) - 퇴직일/상실일 : 1월31일/2월1일, -사망일/상실일: 2월1일/2월2일, - 적용배제신청일/상실일 : 1월5일/1월5일 〈상실부호〉 퇴직(01) 사망(02) 의료급여수급권자(04) 유공자등 건강보험배제신청(10) 기타(외국인당연적용제외 등)(13) 2. “해당연도”란의 “보수총액”은 해당 사업장에서 발생한 보수(소득)를 아래의 사항에 의거 기재하며, “전년도”란의 “보수총액”은 보험료 연말정산을 실시하지 않은 경우에만 적습니다. ▶ 근로자 - 직장가입자로서 근로의 제공으로 인하여 받은 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 금품 · 비과세 근로소득 중 보수총액 포함 항목: 「소득세법」 제12조제3호차목·파목 및 거목에 따라 비과세 되는 소득과 직급보조비 또는 이와 유사한 성질의 금품 · 보수총액 제외 항목: 퇴직금, 현상금·변역료 및 원고료, 「소득세법」에 따른 비과세 근로소득 일부 · 「소득세법 시행규칙」 제100조제26호에 따른 근로소득원천징수영수증의 ㉞계와 ㉟국외근로소득의 합계를 적습니다. 단, 비과세 소득 ㉠야간근로수당과 ㉡기타비과세 항목 등에 직급보조비 등 「국민 건강보험법 시행령」 제33조의 보수가 포함되어 있을 경우 합산하여 적습니다. ▶ 개인사업장 사업주 - 해당사업장 사업소득과 부동산임대소득의 합계 (총수입금액에서 필요경비 제외한 금액)를 적습니다. 3. “산정월수”는 퇴직 해당 연도(연말정산 실시하지 않은 경우 ‘전년도’ 란도 작성함)의 연간보수총액이 해당하는 개월 수를 적습니다. 4. “퇴직 전 3개월간 평균보수” 산정 시 휴직 등의 사유로 보수의 전부 또는 일부가 지급되지 아니한 경우에는 해당 월을 제외한 3개월간 평균보수를 적습니다(퇴직근로자가 해당 사업장에서 1년 미만의 기간 동안 근무한 경우 및 상실사유가 외국인당연적용제외인 경우에는 작성하지 아니합니다).
고용보험 산재보험	〈상실연월일〉 사유발생일의 다음날 예) 이직시 : 이직일 다음날 (이직일 2002. 12. 31. → 상실일 2003. 1. 1.) 〈상실(이직)사유코드〉 ※ 상실(이직)사유는 반드시 구체적 사유를 구분코드와 함께 적도록 합니다. ◆ 개인 사정에 따른 이직 : 11. 전직, 자영업 12. 결혼, 출산, 거주지 변경 등 가사사정 13. 질병·부상, 노령 등 14. 징계해고 15. 기타 개인사정(비권고성 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재) ◆ 회사의 사정에 따른 이직 : 22. 폐업·도산(예정포함), 공사중단 23. 경영상 필요에 의한 해고 24. 휴업, 임금체불, 회사이전, 근로조건 변동 25. 그 밖의 회사사정에 따른 퇴직(고용조정계획에 따른 사업주 권유에 의한 명예퇴직 포함, 구체적 사유 직접 기재) ◆ 정년 등 기간만료에 따른 이직 : 31. 정년 32. 계약기간 만료 33. 공사종료 ◆ 기타 : 41. 고용보험 비적용 42. 이중고용(다른 사업장에서 피보험자격을 취득한 경우) 〈당해연도 보수총액〉 보수총액은 해당 사업장에서 발생한 보수(「소득세법」에 따른 비과세를 제외한 소득액)를 적습니다.

처리 절차

신고서 작성	➔	접수 및 확인	➔	신고서 처리	➔	자격상실 및 확인 통지	➔	수령
신고인				국민연금공단 · 국민건강보험공단 · 근로복지공단 · 지방노동관서				

외국인 고용보험 [] 가 입
[] 가입탈퇴 신청서

※ 첨부서류 및 작성방법은 뒷면을 참고하여 주시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신청인이 적지 않습니다.
※ "일용근로자"란 1개월 미만 동안 고용되는 사람을 의미합니다. (제1쪽)

접수번호	접수일자	처리기간: 5일
------	------	----------

사업장관리번호	하수급인관리번호
보험사무대행기관번호	보험사무대행기관명

신청인	영문		
	성명	한글표기	성별 [] 남 [] 여
	외국인등록번호		국적
	생년월일		체류자격

채용일	직종 부호	주 소정근로시간
일용근로자 여부 [] 예 [] 아니오		월평균보수(원) 원

「고용보험법 시행령」 제3조제2항제1호나목·라목 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 위와 같이 ([]가입, []가입탈퇴) 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

사업장명	(전화번호 :)
소재지	
대표자 또는 선임	(서명 또는 인)
대리인	
보험사무대행기관	(전화번호 :)
소재지	
대표자	(서명 또는 인)

근로복지공단 ○○지역본부(지사)장 귀하

※ 아래 난은 적지 아니합니다.

처리	승인 여부	1. 승인 2. 불승인	외국인등록번호	
	미승인 사유		자격취득일 또는 가입·탈퇴일	

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

신청인 제출서류	없음	수수료 없음
담당 직원 확인 사항	「출입국관리법」 제88조에 따른 외국인등록 사실증명	

행정 정보 공동 이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 직원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 '담당 직원 확인사항'을 확인하는 것에 동의합니다. *동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

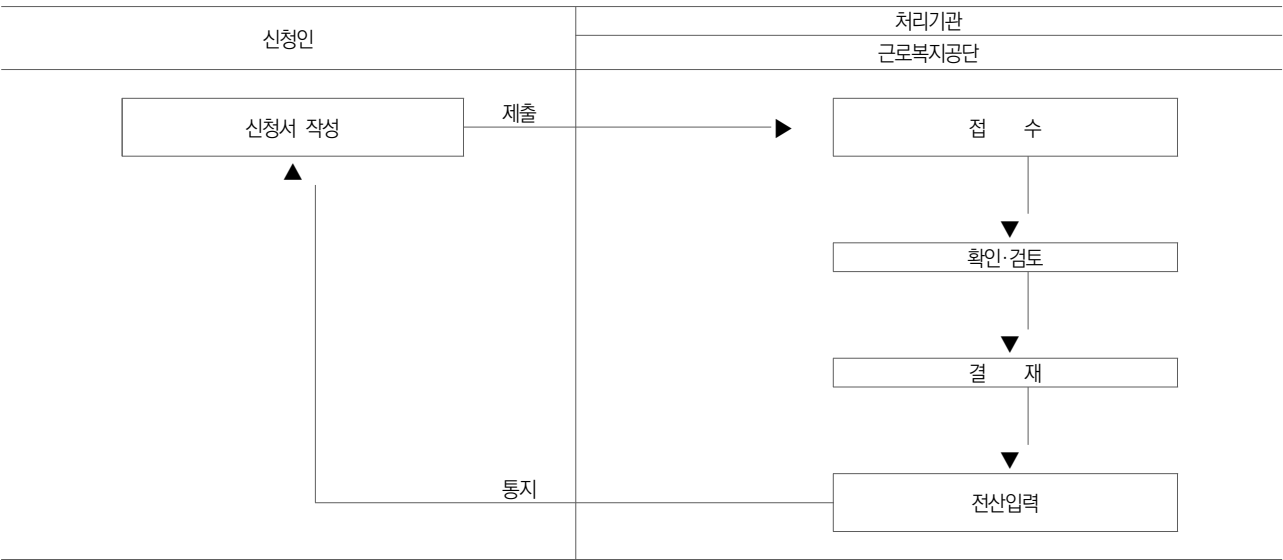
신청인

(서명 또는 인)

작성 방법

[직종 부호]별지(한국고용직업분류(KECO '18) 중 소분류(136개) 직종현황)를 참고하여 적습니다.
[주 소정근로시간]주간의 소정근로시간을 달리하는 경우에는 평균 주 소정근로시간을 적습니다.
[월 평균보수(원)]연도 중에 월별로 지급이 예상되는 평균보수액을 적습니다(입사이후 연도 중에 지급이 예상되는 보수총액을 예상근무월수로 나눈 금액을 기재)

처리 절차



0. 경영·사무·금융·보험직	158 소방·방재·산업안전·비파괴 기술자 159 제도사 및 기타 인쇄·목재 등 공학 기술자 및 시험원	52. 여행·숙박·오락 서비스직	82. 금속·재료·설치·정비·생산직 (편금단조·주조·용접·도장 등)
01. 관리직(임원·부서장)	2. 교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인	521 여행 서비스원 522 항공기·선박·열차 객실승무원 523 숙박시설 서비스원 524 오락시설 서비스원	821 금속관련 기계·설비 조작원 822 판금원 및 제관원 823 단조원 및 주조원 824 용접원 825 도장원 및 도금원 826 비금속제품 생산기계 조작원
011 의회의원·고위공무원 및 기업 고위임원 012 행정·경영·금융·보험 관리자 013 전문서비스 관리자 014 미용·여행·숙박·음식·경비·청소 관리자 015 영업·판매·운송 관리자 016 건설·채굴·제조·생산 관리자	21. 교육직	53. 음식 서비스직	83. 전기·전자 설치·정비·생산직
02. 경영·행정·사무직	211 대학 교수 및 강사 212 학교 교사 213 유치원 교사 214 문리·기술·예능 강사 215 장학관 및 기타 교육 종사자	531 주방장 및 조리사 532 식당 서비스원	831 전기공 832 전기·전자 기기 설치·수리원 833 발전·배전 장치 조작원 834 전기·전자 설비 조작원 835 전기·전자 부품·제품 생산기계 조작원 836 전기·전자 부품·제품 조립원
021 정부·공공행정 전문가 022 경영·인사 전문가 023 회계·세무·감정 전문가 024 광고·조사·상품기획·행사기획 전문가 025 정부·공공 행정 사무원 026 경영지원 사무원 027 회계·경리 사무원 028 무역·운송·생산·품질 사무원 029 안내·고객상담·통제·비서·사무보조 및 기타 사무원	22. 법률직	54. 경호·경비직	84. 정보통신 설치·정비직
03. 금융·보험직	221 법률전문가 222 법률사무원	541 경호·보안 종사자 542 경비원	841 정보통신기기 설치·수리원 842 방송·통신장비 설치·수리원
031 금융·보험 전문가 032 금융·보험 사무원 033 금융·보험 영업원	23. 사회복지·종교직	55. 돌봄서비스직(간병·육아)	85. 화학·환경 설치·정비·생산직
1. 연구직 및 공학 기술직	231 사회복지사 및 상담사 232 보육교사 및 기타사회복지 종사자 233 성직자 및 기타 종교 종사자	550 돌봄 서비스 종사자	851 석유·화학물 가공장치 조작원 852 고무·플라스틱 및 화학제품 생산기계 조작원 및 조립원 853 환경관련 장치 조작원
11. 인문·사회과학 연구직	24. 경찰·소방·교도직	56. 청소 및 기타 개인서비스직	86. 섬유·의복생산직
110 인문·사회과학 연구원	240 경찰관, 소방관 및 교도관	561 청소·방역 및 가사 서비스원 562 점검·주치관리 및 기타 서비스 단순 종사자	861 섬유 제조·가공 기계 조작원 862 패턴사, 재단사 및 재봉사 863 의복 제조원 및 수선원 884 제화원, 기타 섬유·의복 기계 조작원 및 조립원
12. 자연·생명과학 연구직	25. 군인	6. 영업·판매·운전·운송직	87. 식품가공·생산직
121 자연과학 연구원 및 시험원 122 생명과학 연구원 및 시험원	250 군인	61. 영업·판매직	871 제과·제빵원 및 떡제조원 872 식품 가공 기능원 873 식품 가공 기계 조작원
13. 정보통신 연구개발직 및 공학기술직	3. 보건·의료직	611 부동산 컨설턴트 및 중개인 612 영업원 및 상품중개인 613 텔레마케터 614 소규모 상점 경영 및 일선 관리 종사자 615 판매 종사자 616 매장 계산원 및 매표원 617 판촉 및 기타 판매 단순 종사자	88. 인쇄·목재·공예 및 기타설치·정비·생산직
131 컴퓨터하드웨어·통신공학 기술자 132 컴퓨터시스템 전문가 133 소프트웨어 개발자 134 데이터·네트워크 및 시스템 운영 전문가 135 정보보안 전문가 136 통신방송송출 장비 기사	30. 보건의료직	62. 운전·운송직	881 인쇄기계·사진현상기 조작원 882 목재·펄프·종이 생산기계 조작원 883 가구·목제품 제조·수리원 884 공예원 및 귀금속세공원 885 악기·간판 및 기타 제조 종사자
14. 건설·채굴 연구개발직 및 공학 기술직	301 의사, 한의사 및 치과의사 302 수의사 303 약사 및 한약사 304 간호사 305 영양사 306 의료기사·치료사·재활사 307 보건·의료 종사자	7. 건설·채굴직	89. 제조 단순직
140 건축·토목공학 기술자 및 시험원	4. 예술·디자인·방송·스포츠직	70. 건설·채굴직	890 제조 단순 종사자
15. 제조 연구개발직 및 공학기술직	41. 예술디자인방송직	701 건설구조 기능원 702 건축마감 기능원 703 배관공 704 건설·채굴 기계 운전원 705 기타 건설 기능원(채굴포함) 706 건설·채굴 단순 종사자	9. 농림어업직
151 기계·로봇공학 기술자 및 시험원 152 금속·재료공학 기술자 및 시험원 153 전기·전자공학 기술자 및 시험원 154 화학공학 기술자 및 시험원 155 에너지·환경공학 기술자 및 시험원 156 섬유공학 기술자 및 시험원 157 식품공학 기술자 및 시험원	42. 스포츠레크리에이션직	8. 설치·정비·생산직	90. 농림어업직
	420 스포츠레크리에이션 종사자	81. 기계 설치·정비·생산직	901 작물재배 종사자 902 낙농·사육 종사자 903 임업 종사자 904 어업 종사자 905 농림어업 단순 종사자
	5. 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직	811 기계장비 설치·정비원(운송장비 제외) 812 운송장비 정비원 813 금형원 및 공작기계 조작원 814 냉·난방 설비 조작원 815 자동조립라인·산업용로봇 조작원 816 기계 조립원(운송장비 제외) 817 운송장비 조립원	
	51. 미용·예식 서비스직		
	511 미용 서비스원 512 결혼장례 등 예식 서비스원		

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	인사(02020201)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	감성근(쌍용자동차)	검토진	권성일((주)태산LCD)
	박양근(한국교통대학교)		김일현(영진전문대학)
	원인성(김포대학)		박종혁(강남대학교)
	윤필현(인하공업전문대학)		이상현(대덕전자)
	이영민(숙명여자대학교)		최희원(농협경제연구소)
	조유현(세민정보고등학교)		
	한홍진(안산디자인문화고등학교)		
	홍용기(대림대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	퇴직업무지원(LM0202020114_16v3)		
개발기관	한국직업능력개발원		
발행일	2022년 12월 31일		
학습모듈명	퇴직업무지원(LM0202020114_19v4)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

퇴직업무지원(LM0202020114_19v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2022. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트 (<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr